

חוקה למדינת ישראל

טיטת

100 סעיפים ב-12 פרקים, ונספח מקורות המציין לכל סעיף על איזו עמדה מפלגתית הוא נשען.

במבט אחד

מבוא הכרזת העצמאות; החוקה תפורש לאורה	תיקון ברוב 80 בקריאה השנייה והשלישית (ס' 92) הוכרע במטה
כינון כנסת ברוב 80, ואחר כך במשאל עם (ס' 95) הוכרע במטה	השפיטה ביטול התיקון לחוק-יסוד: השפיטה מ-2025 (ס' 99א) 4/4

טיטת שנוסחה מתוך המצעים, העקרונות וההצהרות הפומביות של ביחד, ישראל ביתנו, הדמוקרטים וישר! 100 סעיפים ב-12 פרקים; נספח מקורות בסוף המסמך.

עודכן 1.10.2026 (שלב 6, סגירה): סעיף 50 הותאם במלואו להצעת חוק-יסוד: הממשלה (הגבלת תקופת כהונתו של ראש הממשלה); תוקנו סעיפים 26ב, 89ג, 95ד-ה ו-100ב; בנספח המקורות תוקנו סיווגים ומקורות לפי הבדיקות של שלבים 4-5 והכרעות 1.10.2026.

מבוא

ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, שנתקבלה במועצת העם ביום ה' באייר התש"ח (14 במאי 1948) ופורסמה בעיתון הרשמי (בחוקה זו – הכרזת העצמאות), היא המבוא לחוקה זו. הוראות חוקה זו יפורשו לאור העקרונות שבהכרזת העצמאות.

פרק א' – יסודות

1. מדינת ישראל. (א) מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. (ב) מדינת ישראל היא הבית הלאומי של העם היהודי, שבו הוא מממש את זכותו הטבעית וההיסטורית לעמוד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. (ג) מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין, ותהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל.

2. ריבונות העם. (א) העם הוא מקור הסמכות במדינה, וממנו נובעות סמכויותיהן של רשויות השלטון. (ב) העם מפעיל את ריבונותו בבחירות לכנסת, כאמור בסעיף 35, ובמשאל עם ככל שנקבע כך בחוקה זו.

3. שלטון החוק והפרדת הרשויות. (א) מדינת ישראל היא מדינת חוק; כל אדם וכל רשות מרשויות השלטון כפופים לחוקה זו ולחוק. (ב) אין רשות שלטונית פועלת אלא בסמכות שהוקנתה לה בחוקה זו או בחוק. (ג) הרשות המחוקקת נתונה לכנסת, הרשות המבצעת לממשלה והרשות השופטת לבתי המשפט, כפי שנקבע בחוקה זו, וכל אחת מהן תכבד את סמכויותיהן של האחרות. (ד) רשויות השלטון ועובדי הציבור יפעלו במנהל תקין, בהגינות ובטוהר המידות.

4. עלייה ושבות. (א) מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות. (ב) כל יהודי זכאי לעלות לישראל; תנאי הזכאות, הסייגים לה והאזרחות הנרכשת מכוחה ייקבעו בחוק.

5. שפות. (א) עברית היא שפת המדינה. (ב) לשפה הערבית מעמד מיוחד במדינה; הסדרת השימוש בשפה הערבית במוסדות ממלכתיים או בפניהם תהיה בחוק. (ג) אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע במעמד שניתן בפועל לשפה הערבית לפני תחילתה של חוקה זו.

6. בירת המדינה וסמליה. (א) ירושלים היא בירת ישראל ומקום מושבם של נשיא המדינה, הכנסת, הממשלה ובית המשפט העליון. (ב) דגל המדינה הוא לבן, שני פסי תכלת סמוך לשוליו ומגן דוד תכול במרכזו. (ג) סמל המדינה הוא מנורת שבעת הקנים, עלי זית בשני צדיה והמילה "ישראל" למטה. (ד) המנון המדינה הוא "התקווה". (ה) פרטים לעניין סמלי המדינה ייקבעו בחוק.

7. עליונות החוקה. (א) חוקה זו היא הנורמה העליונה במדינה; כל רשות מרשויות השלטון חייבת בכיבודה ובקיומה. (ב) הוראה בחוק או בדין אחר הסותרת הוראה מהוראות חוקה זו – אין לה תוקף, במידת הסתירה; הסמכות להכריע בכך והדרך לכך – כאמור בסעיף 65. (ג) כל דין יתפרש, ככל האפשר, באופן העולה בקנה אחד עם חוקה זו. (ד) חוקה זו לא תשונה אלא בדרך הקבועה בסעיפים 43 ו-92. (ה) תוקפם ומעמדם של חוקי היסוד שהיו קיימים ערב תחילתה של חוקה זו – כאמור בסעיף 97.

פרק ב' — זכויות האדם והאזרח

8. **עקרונות יסוד.** (א) זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזת העצמאות. (ב) פרק זה נועד להגן על זכויות האדם והאזרח, כדי לעגן בחוקה את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. (ג) כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות שלפי פרק זה. (ד) הזכויות שלפי פרק זה נתונות לכל אדם, זולת אם נאמר בהן במפורש שהן נתונות לאזרח או לתושב.

9. **כבוד האדם, חייו וגופו.** (א) אין פוגעים בחייו, בגופו או בכבודו של אדם באשר הוא אדם. (ב) כל אדם זכאי להגנה על חייו, על גופו ועל כבודו.

10. **חירות אישית.** אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת.

11. **שוויון.** (א) כל בני האדם שווים בפני החוק וזכאים להגנתו השווה. (ב) המדינה תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין, כאמור בסעיף 1. (ג) אין מפלים אדם; איסורי הפליה מטעמים נוספים על האמורים בסעיף קטן (ב) ייקבעו בחוק. (ד) השוויון בחובות, ובכלל זה חובת השירות, נקבע בסעיף 30.

12. **חופש הביטוי והעיתונות.** (א) לכל אדם חופש הביטוי, ובכלל זה החופש להחזיק בדעה, להביעה ולהפיצה בכל דרך, והחופש לקבל מידע. (ב) חופש העיתונות ועצמאותם של כלי התקשורת מובטחים. (ג) המדינה תגן על הביטוי בעניין ציבורי מפני שימוש לרעה בהליכים משפטיים שנועדו להשתיקו, כפי שייקבע בחוק.

13. **חופש ההפגנה וההתאגדות.** (א) לכל אדם החופש להתאסף ולהפגין בדרכי שלום. (ב) לכל אדם החופש להתאגד עם אחרים. (ג) לכל אזרח החופש להתאגד במפלגה ולהשתתף בבחירות, כאמור בסעיף 35.

14. **חופש הדת והמצפון וחופש מדת.** (א) לכל אדם חופש הדת, המצפון והאמונה, ובכלל זה החופש לקיים את פולחנו ואת מצוות דתו, ביחידות או בצוותא עם אחרים. (ב) לכל אדם החופש מדת; אין כופים על אדם קיום מצוות דת. (ג) המקומות הקדושים של כל הדתות יהיו שמורים מפני חילול ומפני פגיעה בחופש הגישה אליהם, כפי שייקבע בחוק.

15. **הזכות לנישואין ולחיי משפחה.** (א) לכל אדם הזכות להינשא ולהקים משפחה. (ב) המדינה תקיים, לצד הנישואין הדתיים, מסלול אזרחי לרישום זוגיות ונישואין, כפי שייקבע בחוק.

16. חופש התנועה. (א) כל אדם הנמצא כדין בישראל חופשי לנוע בה. (ב) כל אדם חופשי לצאת מישראל. (ג) כל אזרח ישראלי הנמצא בחוץ לארץ זכאי להיכנס לישראל.

17. פרטיות וצנעת הפרט. (א) כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו. (ב) אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו. (ג) אין עורכים חיפוש ברשות היחיד של אדם, על גופו, בגופו או בכליו. (ד) אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו.

18. קניין. אין פוגעים בקניינו של אדם.

19. חופש העיסוק. כל אזרח או תושב של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד.

20. זכויות במעצר ובהליך הפלילי. (א) לא ייעצר אדם ולא ייכלא אלא לפי חוק ובידי מי שהוסמך לכך בחוק. (ב) עצור יובא בפני שופט בהקדם האפשרי, יודע על עילת מעצרו ויהיה זכאי להיוועץ בעורך דין, כפי שייקבע בחוק. (ג) אדם הוא בחזקת זכאי כל עוד לא הורשע בדין. (ד) אין נושאים באחריות פלילית אלא בשל מעשה שבעת עשייתו היה עבירה לפי חוק, ואין מטילים עונש חמור מזה שנקבע בחוק בעת עשיית המעשה.

21. זכות הגישה לערכאות והליך הוגן. (א) לכל אדם הזכות לפנות לבית משפט ולערכאות שיפוטיות אחרות כדי לתבוע את זכויותיו. (ב) לכל אדם הזכות שעניינו יידון בהגינות, בפומבי ובתוך זמן סביר, בפני בית משפט עצמאי וללא משוא פנים; עצמאות השפיטה – כאמור בסעיף 56. (ג) בית משפט רשאי לדון בדלתיים סגורות במקרים שייקבעו בחוק.

22. זכויות בני המיעוטים. (א) המדינה תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות לכל אזרחיה, כאמור בהכרזת העצמאות. (ב) בני מיעוט לאומי, דתי או לשוני זכאים לקיים את דתם, שפתם, תרבותם ומורשתם ולטפחן, ביחידות ובצוותא עם בני קהילתם.

23. פסקת ההגבלה. (א) אין פוגעים בזכויות שלפי פרק זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו. (ב) הכרזה על מצב חירום לפי סעיף 90, ותקנות או הוראות שהותקנו מכוחה, לא ישנו פרק זה, לא יפקיעו זמנית את תוקפו ולא יקבעו בו תנאים; ולא יפגעו בזכויות שלפי פרק זה אלא לתכלית ראויה, לתקופה ובמידה שאינן עולות על הנדרש. (ג) תחולת פרק זה על דין שהיה קיים ערב תחילתה של חוקה זו – כאמור בסעיף 97.

פרק ג' — זכויות חברתיות

24. חובת המדינה ומימוש הדרגתי. (א) המדינה תפעל, במסגרת משאביה ובהדרגה, להגשמת הזכויות שלפי פרק זה; דרכי ההגשמה, היקפה וסדריה ייקבעו בחוק. (ב) הזכויות שלפי פרק זה יוגשמו ללא הפליה, בהתאם לסעיף 11. (ג) הוראות סעיף 23 יחולו על הזכויות שלפי פרק זה.

25. הזכות לחינוך. (א) כל ילד בישראל זכאי לחינוך. (ב) המדינה תקיים חינוך חובה חינם, בהיקף ובתנאים שייקבעו בחוק.

26. חינוך ממלכתי ולימודי ליבה. (א) המדינה תקיים מערכת חינוך ממלכתית; תוכנית הלימודי הליבה תיקבע בחוק. (ב) מוסד חינוך שאינו מלמד את תוכנית הליבה במלואה, כפי שתיקבע בחוק, לא יקבל מימון מלא ממקורות המדינה; מימון של מוסד כאמור, אם בכלל, ייקבע בחוק.

27. הזכות לבריאות. (א) כל תושב זכאי לשירותי בריאות. (ב) המדינה תקיים ביטוח בריאות ממלכתי שיבטיח לכל תושב סל שירותי בריאות, כפי שייקבע בחוק.

28. דיור ורמת חיים נאותה. (א) כל אדם זכאי לרמת חיים נאותה, ובכלל זה למזון, ללבוש ולדיור הולם. (ב) המדינה תפעל להבטחת קיום בכבוד למי שאין בידו להשיגו בכוחות עצמו, כפי שייקבע בחוק.

29. זכויות עובדים. (א) לכל עובד הזכות לתנאי עבודה הוגנים ולמנוחה שבועית, כפי שייקבע בחוק. (ב) לעובדים החופש להתארגן ולנהל משא ומתן קיבוצי, כפי שייקבע בחוק.

פרק ד' — חובות האזרח: השירות

30. חובת השירות. (א) כל אזרח ותושב קבע חייב בשירות למדינה, בשירות צבאי או בשירות אזרחי, כפי שייקבע בחוק. (ב) חוק לא יקנה פטור מחובת השירות לציבור שלם או לסוג שלם של אזרחים. (ג) דחיית שירות או פטור ממנו יינתנו לאדם על יסוד נסיבותיו האישיות, לפי אמות מידה שוויוניות שייקבעו בחוק. (ד) גיל החייבים בשירות, משך השירות, תנאיו וסדריו ייקבעו בחוק.

31. שוויון בנטל השירות. (א) נטל השירות יחולק בין החייבים בו בשוויון. (ב) אין מפלים בין המשרתים בשירות צבאי לבין המשרתים בשירות אזרחי אלא ככל שהדבר מתחייב מאופיו של השירות ומתנאיו, כפי שייקבע בחוק.

32. השירות האזרחי. (א) השירות האזרחי הוא שירות ממלכתי לטובת הציבור, בתחומים ובמסגרות שייקבעו בחוק. (ב) המדינה תכיר בשירות האזרחי כדרך לקיום חובת השירות; זכויות המשרתים וההטבות הניתנות בשל שירות, צבאי או אזרחי, ייקבעו בחוק.

33. תוצאות אי-קיום חובת השירות. תוצאות אי-קיום חובת השירות ייקבעו בחוק, בכפוף לסעיף 23.

פרק ה' – הכנסת

34. הכנסת. (א) הכנסת היא בית הנבחרים של מדינת ישראל. (ב) בכנסת מאה ועשרים חברים. (ג) הכנסת היא הרשות המחוקקת; סמכותה לעניין הוראות חוקתיות – כאמור בסעיף 43.

35. הבחירות לכנסת. (א) הכנסת תיבחר בבחירות כלליות, ארציות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות, לפי חוק הבחירות לכנסת. (ב) הבחירות ינוהלו בידי ועדת הבחירות המרכזית האמורה בסעיף 72. (ג) כל אזרח ישראלי מבן שמונה עשרה שנה ומעלה זכאי לבחור לכנסת, אלא אם כן שלל בית משפט ממנו זכות זו על פי חוק. (ד) כל אזרח ישראלי שביום הגשת רשימת המועמדים הוא בן עשרים ואחת שנה ומעלה זכאי להיבחר לכנסת; סייגים לזכות להיבחר בשל תפקיד ציבורי או בשל הרשעה בעבירה שיש עמה קלון ייקבעו בחוק. (ה) רשימת מועמדים או מועמד לא ישתתפו בבחירות אם יש במטרותיהם או במעשיהם, במפורש או במשתמע, שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות או תמיכה במאבק מזוין נגד המדינה; ההחלטה בדבר מניעת ההשתתפות וסדרי הביקורת השיפוטית עליה ייקבעו בחוק.

36. תקופת כהונתה של הכנסת. (א) תקופת כהונתה של הכנסת תהיה ארבע שנים מיום היבחרה. (ב) הבחירות לכנסת ייערכו לקראת תום תקופת כהונתה, במועד הקבוע בחוק. (ג) לא תוארך תקופת כהונתה של הכנסת אלא בחוק שנתקבל ברוב של שמונים חברי הכנסת, אם נתקיימו נסיבות מיוחדות המונעות עריכת בחירות בעיתן, ולתקופה שאינה עולה על הנדרש.

37. סיום כהונת הכנסת לפני זמנה ורציפותה. (א) לא תסיים הכנסת את כהונתה לפני תום תקופתה אלא אם כן החליטה על התפזרותה בחוק שנתקבל ברוב חברי הכנסת, או בנסיבות אחרות הקבועות בחוקה זו. (ב) נוכח ראש הממשלה כי קיים בכנסת רוב המתנגד לממשלה ושנמנעת בשל כך אפשרות לפעולה תקינה של הממשלה, רשאי הוא, בהסכמת נשיא המדינה, לפזר את הכנסת בצו, בסייגים ובסדרים שייקבעו בחוק. (ג) לא נתקבל חוק התקציב במועד שנקבע לכך – יחולו ההוראות שייקבעו בחוק, ובכלל זה לעניין כהונתה של הכנסת. (ד) התפזרות הכנסת בשל אי-כינון ממשלה – כאמור בסעיף 47(ד). (ה) הכנסת היוצאת תוסיף לכהן עד כינוסה של הכנסת הנכנסת.

38. חברי הכנסת. (א) חבר הכנסת יצהיר אמונים למדינת ישראל ולחוקה זו, ויתחייב למלא באמונה את שליחותו בכנסת. (ב) חבר הכנסת יפעל בנאמנות לציבור ובטוהר המידות; כללי האתיקה של חברי הכנסת, ועדת האתיקה, סמכויותיה וסדרי הדין בפניה ייקבעו בחוק ובתקנון הכנסת. (ג) חבר הכנסת לא יעסוק בכל עסק או עיסוק נוסף, אלא כפי שייקבע בחוק. (ד) התפטרותו של חבר הכנסת, פקיעת כהונתו, השעייתו וחילופי חברי הכנסת ייקבעו בחוק.

39. חסינות חברי הכנסת. (א) חבר הכנסת לא יישא באחריות פלילית או אזרחית, ויהיה חסין בפני כל פעולה משפטית, בשל הצבעה, הבעת דעה או מעשה שעשה במילוי תפקידו, בכנסת או מחוצה לה. (ב) חסינות אחרת של חברי הכנסת, היקפה, סייגיה ודרך נטילתה ייקבעו בחוק.

40. סדרי עבודתה של הכנסת. (א) הכנסת תבחר מבין חבריה יושב ראש וסגנים ליושב ראש. (ב) הכנסת תקבע את סדרי עבודתה בתקנון; כל עוד לא נקבעו סדרי עבודה בחוק או בתקנון, תנהג הכנסת לפי הנוהג והנהוג המקובלים בה. (ג) הכנסת תפעל במליאה ובוועדות קבועות ואחרות שתקים. (ד) ישיבות הכנסת יהיו פומביות, זולת אם נקבע אחרת בחוק או בתקנון. (ה) הכנסת תדון ותחליט בכל מספר חברים; החלטותיה יתקבלו ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה, כשהנמנעים אינם באים במניין, זולת אם נקבע רוב אחר בחוקה זו או בחוק.

41. אחריות הממשלה בפני הכנסת. (א) הממשלה חבה דין וחשבון לכנסת על מדיניותה ועל פעולותיה, והכנסת מפקחת על פעולות הממשלה. (ב) ראש הממשלה והשרים יתייצבו בפני מליאת הכנסת ובפני ועדותיה, ישיבו לשאלות חברי הכנסת וימסרו את המידע הדרוש לעבודתן, במועדים ובסדרים שייקבעו בחוק ובתקנון הכנסת. (ג) הכנסת רשאית למנות ועדות חקירה פרלמנטריות לחקור עניינים שתקבע; סמכויותיהן ייקבעו בחוק. ועדת חקירה ממלכתית – כאמור בסעיף 89.

42. חקיקה. (א) הכנסת מחוקקת חוקים. (ב) חוק יתקבל ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה, זולת אם נקבע בחוקה זו רוב אחר. (ג) חוק יתקבל בכנסת בשלוש קריאות; סדרי החקיקה, ובכלל זה הצעות חוק מטעם הממשלה, חברי הכנסת וועדותיה, ייקבעו בחוק ובתקנון הכנסת. (ד) חוק יפורסם ברשומות; תחילתו ביום פרסומו, זולת אם נקבע בו מועד אחר. (ה) חוק לא יסתור הוראה מהוראות חוקה זו; דינה של הוראת חוק הסותרת את החוקה – כאמור בסעיפים 7 ו-65.

43. חקיקת יסוד ותיקון החוקה. (א) תיקון של חוקה זו, הוספה עליה או גריעה ממנה (בחוקה זו – הוראה חוקתית) לא יתקבלו אלא בהליך וברוב הקבועים בסעיף 92. (ב) חוק לא יכונה "חוק יסוד" ולא יהיה לו מעמד של הוראה חוקתית, אלא אם כן נתקבל בהליך האמור בסעיף קטן (א) ונאמר בו במפורש כי הוא בא לתקן את חוקה זו או להוסיף עליה. (ג) לא ישונה חוקה זו או הוראה מהוראותיה, במפורש או במשתמע, בחוק שאינו מזוהה כאמור בסעיף קטן (ב); הוראת חוק שיש בה כדי לשנות מהוראות חוקה זו ולא נתקבלה כאמור – אין לה תוקף, במידת הסתירה. (ד) הכנסת לא תעשה שימוש בסמכותה לפי סעיף זה אלא לקביעת הסדרים בעלי אופי חוקתי. (ה) הסמכות לבחון אם נתקיימו הוראות סעיף זה – כאמור בסעיף 66.

פרק ו' – הממשלה

44. הממשלה. (א) הממשלה היא הרשות המבצעת של המדינה. (ב) הממשלה מכהנת מכוח אמון הכנסת. (ג) הממשלה מוסמכת לעשות בשם המדינה, בכפוף לחוקה זו ולכל דין, כל פעולה שעשייתה אינה מוטלת בדין על רשות אחרת.

45. הרכב הממשלה. (א) הממשלה מורכבת מראש הממשלה ומשרים; תפקידים נוספים בממשלה ייקבעו בחוק. (ב) ראש הממשלה יהיה מבין חברי הכנסת. (ג) מינוי סגני שרים, מעמדם וסמכויותיהם ייקבעו בחוק, בכפוף לסעיף 46.

46. ממשלה מצומצמת. (א) הממשלה תהיה מצומצמת; מספר משרדי הממשלה לא יעלה על הנדרש למילוי תפקידיה. (ב) מספר השרים ומספר סגני השרים לא יעלו על המספרים שייקבעו בחוק; חוק כאמור לא ישונה אלא ברוב חברי הכנסת.

47. הטלת הרכבת הממשלה. (א) לאחר הבחירות לכנסת, ולאחר שהתייעץ עם נציגי הסיעות בכנסת, יטיל נשיא המדינה תחילה את התפקיד להרכיב ממשלה על ראש הסיעה הגדולה בכנסת, אלא אם כן המליצו רוב חברי הכנסת בפני הנשיא על חבר כנסת אחר; לא יוטל התפקיד להרכיב ממשלה לפי סעיף זה על מי שמנוע מלכהן כראש הממשלה לפי סעיף 50, והיה ראש הסיעה הגדולה מנוע כאמור, יטיל הנשיא את התפקיד על חבר כנסת אחר שהסכים לכך, לאחר שהתייעץ עם נציגי הסיעות, אלא אם כן המליצו רוב חברי הכנסת בפני הנשיא על חבר כנסת אחר. (ב) לא הרכיב מי שהוטל עליו התפקיד ממשלה בתוך התקופה שתיקבע בחוק, רשאי הנשיא להטיל את התפקיד על חבר כנסת אחר; ביקשו רוב חברי הכנסת בכתב להטיל את התפקיד על חבר כנסת מסוים שהסכים לכך, יטיל עליו הנשיא את התפקיד. (ג) התקופות להרכבת ממשלה, סדרי ההתייעצות עם הסיעות והדרך לקביעת הסיעה הגדולה ייקבעו בחוק. (ד) לא כוננה ממשלה עד תום התקופות שנקבעו בחוק, יראו את הכנסת כאילו החליטה להתפזר לפני תום תקופת כהונתה, וייערכו בחירות לכנסת. (ה) הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על הרכבת ממשלה חדשה במהלך תקופת כהונתה של הכנסת.

48. כינון הממשלה. (א) משהורכבה הממשלה, תתייצב בפני הכנסת, תודיע על קווי היסוד של מדיניותה, על הרכבה ועל חלוקת התפקידים בין השרים, ותבקש את אמון הכנסת. (ב) הממשלה תיכון משהביעה בה הכנסת אמון, ומאותה שעה יכהנו ראש הממשלה והשרים בתפקידיהם. (ג) ראש הממשלה והשרים יצהירו אמונים בפני הכנסת, בנוסח שייקבע בחוק. (ד) צירוף שר לממשלה לאחר כינונה טעון אישור הכנסת; שינויים בחלוקת התפקידים בין השרים ייעשו כפי שייקבע בחוק.

49. אי-אמון בממשלה. (א) הכנסת רשאית להביע אי-אמון בממשלה. (ב) הבעת אי-אמון בממשלה תהיה בהחלטה שנתקבלה ברוב חברי הכנסת, שבה מביעה הכנסת אמון בממשלה אחרת שהודיעה על קווי היסוד של מדיניותה, על הרכבה ועל חלוקת התפקידים בין השרים. (ג) נתקבלה החלטה כאמור, תיכון הממשלה החדשה עם קבלתה, בכפוף להצהרת האמונים כאמור בסעיף 48(ג).

50. תקופת כהונת ראש הממשלה. (א) אדם לא יכהן כראש הממשלה יותר משתי תקופות כהונה מלאות של הכנסת או משמונה שנים, לפי הארוך מביניהם (בסעיף זה – התקופה המרבית); ההגבלה לפי סעיף קטן זה תחול אך ורק בדרך הקבועה בסעיפים קטנים (ב) עד (ד). (ב) ראש הממשלה יוסיף לכהן לאחר היום שבו מלאו לו שמונה שנים לתקופת כהונתו (בסעיף זה – היום הקובע) עד כינונה של ממשלה חדשה; ואולם אם כיהן עד היום הקובע, בתוך תקופת כהונתו, בשתי תקופות כהונה מלאות של הכנסת, יראו את הממשלה כאילו התפטרה ביום הקובע, וראש הממשלה ימשיך במילוי תפקידו כאמור בסעיף 51(ה) עד שתיכון הממשלה החדשה. אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות חוקה זו לעניין סיום כהונתו של ראש הממשלה או של הממשלה לפני כינונה של ממשלה חדשה. (ג) מי שמלאו לו שמונה שנים לתקופת כהונתו, יראו אותו כמי שהשלים את התקופה המרבית ביום שבו חדל לכהן כראש הממשלה; על אף האמור בחוקה זו, מהיום הקובע לגביו ועד תום שמונה שנים מהיום שבו השלים את התקופה המרבית (בסעיף זה – תקופת הצינון) – (1) לא יוטל עליו התפקיד להרכיב ממשלה; (2) לא יכהן כראש הממשלה, למעט המשך כהונתו לפי סעיף קטן (ב), ובכלל זה לא יכהן כראש הממשלה בממשלה שתיכון בתקופה האמורה, לרבות ממשלה שהכנסת הביעה בה אמון לפי סעיף 49; (3) לא יכהן בתפקיד המוביל לראשות הממשלה; (4) לא יכהן כממלא מקום ראש הממשלה ולא כראש הממשלה בפועל. (ד) לעניין סעיף זה – (1) "תקופת כהונה" – תקופה שבה כיהן אדם כראש הממשלה, לרבות תקופה שבה המשיך במילוי תפקידו לפי סעיף 51(ה) ותקופה שבה נבצר ממנו זמנית למלא את תפקידו; ואולם כהונה בתפקיד המוביל לראשות הממשלה, כממלא מקום ראש הממשלה או כראש הממשלה בפועל אינה תקופת כהונה; (2) תקופות כהונה של אדם, שבין סיומה של כל אחת מהן לבין תחילתה של זו שאחריה חלפו פחות מארבע שנים, יצורפו זו לזו ויראו אותן כתקופת כהונה אחת רצופה; ואולם הזמן שבין התקופות לא יבוא במניין; (3) חלפו ארבע שנים או יותר בין סיומה של תקופת כהונה לבין תחילתה של תקופת הכהונה שאחריה, לא יבוא במניין תקופת הכהונה שקדמה ותקופות הכהונה שצורפו אליה לפי פסקה (2); אין בהוראה זו כדי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג); (4) בחישוב הזמן שחלף בין תקופות כהונה לעניין פסקאות (2) ו-(3), לא תבוא במניין תקופה שבה כיהן האדם בתפקיד המוביל לראשות הממשלה, כממלא מקום ראש הממשלה או כראש הממשלה בפועל; (5) "תקופת כהונה מלאה של הכנסת" – התקופה שמיום כינונה של ממשלה שהיא הראשונה שכוונה לאחר בחירות לכנסת ועד יום כינונה של הממשלה הבאה שהיא הראשונה שכוונה לאחר בחירות לכנסת; כהונה כראש הממשלה בחלק מתקופה כאמור תבוא במניין השנים בלבד, ולא תיחשב תקופת כהונה מלאה של הכנסת; (6) "תפקיד המוביל לראשות הממשלה" – תפקיד בממשלה, שאינו תפקיד ראש הממשלה, שהמכהן בו עשוי, מכוח כהונתו באותו תפקיד, להתחיל לכהן כראש הממשלה בלי שהוטל עליו התפקיד להרכיב ממשלה ובלי שהכנסת הביעה אמון בממשלה שבראשה הוא עומד; לעניין זה, כהונה כראש הממשלה בפועל אינה כהונה כראש הממשלה; (7) "ממלא מקום ראש הממשלה" ו"ראש הממשלה בפועל" – כמשמעותם בחוק לפי סעיף 51(ג) או בכל דין אחר. (ה) תחולתו של סעיף זה על מי שכהן כראש הממשלה לפני תחילתה של חוקה זו – כאמור בסעיף 98.

51. הפסקת כהונה וממשלת מעבר. (א) ראש הממשלה רשאי להתפטר בהודעה לנשיא המדינה; התפטרות ראש הממשלה כמוה כהתפטרות הממשלה. (ב) חדל ראש הממשלה לכהן, מכל סיבה שהיא, יראו את הממשלה כאילו התפטרה. (ג) נבצרות ראש הממשלה, מילוי מקומו ותוצאות נבצרות קבע ייקבעו בחוק. (ד) שר רשאי להתפטר מן הממשלה; ראש הממשלה רשאי להעביר שר מכהונתו, כפי שייקבע בחוק. (ה) ממשלה שהתפטרה, או שכהונתה נסתיימה עם כינונה של כנסת חדשה, תוסיף לכהן עד שתיכון הממשלה החדשה.

52. כשירות, טוהר המידות ואתיקה. (א) לא יתמנה לראש הממשלה ולא יתמנה לשר אלא אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל. (ב) תנאי כשירות נוספים לכהונת ראש הממשלה ושרים, ובכלל זה סייגים בשל הרשעה בעבירה שיש עמה קלון, וכן הוראות בדבר השעיה והפסקת כהונה של ראש הממשלה ושל שרים בשל הליך פלילי, ייקבעו בחוק. (ג) ראש הממשלה והשרים ישמשו בנאמנות את הציבור, יפעלו בהגינות ובטוהר המידות ויימנעו מניגוד עניינים; כללי אתיקה לראש הממשלה ולשרים ייקבעו בחוק.

53. אחריות הממשלה וסדרי עבודתה. (א) הממשלה אחראית בפני הכנסת אחריות משותפת על פעולותיה, וחבה לה דין וחשבון כאמור בסעיף 41. (ב) כל שר אחראי בפני ראש הממשלה על תחומי הפעולה שהופקדו בידו, ונושא באחריות בפני הכנסת על פעולות משרדו. (ג) סדרי עבודתה של הממשלה, ובכלל זה ועדות השרים ואצילת סמכויות, ייקבעו בחוק ובכללים שתקבע הממשלה בהתאם לחוק.

54. שירות המדינה ומינויים. (א) שירות המדינה הוא שירות ממלכתי ומקצועי; עובדי המדינה ישרתו את הציבור בנאמנות, ללא משוא פנים ובמנהל תקין. (ב) מינויים בשירות המדינה ייעשו על יסוד כישורים והתאמה, בהליך שוויוני ושקוף; מינויים למשרות בכירות ייעשו באמצעות ועדות איתור או ועדות מינויים, כפי שייקבע בחוק. (ג) פעולות הממשלה, משרדיה ושירות המדינה נתונות לביקורת מבקר המדינה כאמור בסעיף 71. (ד) מעמדם, עצמאותם ודרך מינוים של שומרי הסף, ובכלל זה היועץ המשפטי לממשלה, מבקר המדינה ונציב שירות המדינה – כאמור בפרק ח'.

55. צבא ההגנה לישראל. צבא ההגנה לישראל נתון למרות הממשלה; הוראות בדבר הצבא, כפיפותו לממשלה וסמכויות הממשלה לגביו – כאמור בסעיף 85.

פרק ז' — השפיטה והביקורת החוקתית

56. הרשות השופטת ועצמאותה. (א) הרשות השופטת נתונה לבתי המשפט; סמכות שפיטה נתונה גם בידי בתי הדין והרשויות האמורים בסעיף 59, ככל שנקבע בחוק. (ב) בענייני שפיטה אין מרות על מי שבידו סמכות שפיטה זולת מרותו של הדין. (ג) מערכת בתי המשפט תהיה עצמאית; רשויות השלטון יכבדו את עצמאותה ויקיימו את פסקי הדין של בתי המשפט.

57. בתי המשפט. (א) ואלה בתי המשפט: (1) בית המשפט העליון; (2) בתי משפט מחוזיים; (3) בתי משפט שלום; (4) בתי משפט אחרים שנקבעו בחוק כבתי משפט. (ב) סמכויותיהם של בתי המשפט, סדרי הדין בהם והערעור על פסקי דיניהם ייקבעו בחוק. (ג) לא יוקמו בתי משפט לשעה.

58. בית המשפט העליון. (א) בית המשפט העליון הוא הערכאה השיפוטית העליונה במדינה; הוא ידון בערעורים על פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים ובעניינים אחרים שנקבעו בחוק. (ב) בית המשפט העליון ישב גם כבית משפט גבוה לצדק; בשבתו כאמור ידון בעניינים אשר הוא רואה צורך לתת בהם סעד למען הצדק ואשר אינם בסמכותו של בית משפט או של בית דין אחר, ובכלל זה בעתירות נגד רשויות השלטון. (ג) הלכה שנפסקה בבית המשפט העליון מחייבת כל בית משפט, זולת בית המשפט העליון. (ד) בראש בית המשפט העליון עומד נשיא בית המשפט העליון; דרך מינויו ומינוי המשנה לנשיא ייקבעו בחוק. (ה) מספר שופטי בית המשפט העליון ייקבע בחוק ולא יפחת מאחד עשר.

59. בתי דין ורשויות שיפוט אחרות. (א) סמכות שפיטה נתונה גם בידי בתי דין דתיים, בתי דין אחרים ורשויות אחרות, ככל שנקבע בחוק; לא תוקנה סמכות שפיטה אלא בחוק. (ב) דרך מינוים, כהונתם ואי-תלותם של מי שבידם סמכות שפיטה לפי סעיף זה ייקבעו בחוק, ברוח העקרונות שבפרק זה.

60. מינוי שופטים. (א) שופט יתמנה בידי נשיא המדינה לפי בחירה של הוועדה לבחירת שופטים. (ב) שופטים ייבחרו על יסוד כישוריהם המקצועיים, ניסיונם, יושרם והתאמתם לכהונה; תנאי הכשירות לכהונת שופט בכל ערכאה ייקבעו בחוק. (ג) מי שנתמנה שופט יצהיר אמונים לפני נשיא המדינה, בנוסח שייקבע בחוק, ולא יהיה מוסמך לדון אלא לאחר שהצהיר.

61. הוועדה לבחירת שופטים. (א) הוועדה לבחירת שופטים תורכב באופן המשלב שיקולים מקצועיים ושיקולים ציבוריים, ואלה חבריה: (1) נשיא בית המשפט העליון ושני שופטים אחרים של בית המשפט העליון שיבחר חבר שופטיו; (2) שר המשפטים ושר אחר שתקבע הממשלה; (3) שני חברי הכנסת שתבחר הכנסת; (4) שני נציגים של לשכת עורכי הדין שתבחר המועצה הארצית של הלשכה. (ב) שר המשפטים יהיה יושב ראש הוועדה. (ג) החלטה בדבר בחירת שופט לבית המשפט העליון תתקבל ברוב של שבעה מחברי הוועדה; החלטות אחרות של הוועדה יתקבלו ברוב דעות של חבריה המשתתפים בהצבעה. (ד) סדרי עבודתה של הוועדה ייקבעו בחוק. (ה) הוראות מעבר לעניין הוועדה המכהנת ערב תחילתה של חוקה זו והדין שחל על הרכבה – כאמור בסעיף 99.

62. כהונת שופט. (א) כהונת שופט תהיה מיום מינויו עד פרישתו לגמלאות בגיל שייקבע בחוק, ולא תסתיים לפני כן אלא באחת מאלה: (1) בהתפטרותו; (2) בהיבחרו או במינויו לתפקיד שנושאו אסור לכהן כשופט; (3) בהחלטת הוועדה לבחירת שופטים, שנתקבלה ברוב של שבעה מחבריה לפחות על פי הצעת יושב ראש הוועדה או נשיא בית המשפט העליון; (4) לפי החלטת בית דין משמעותי. (ב) לא יועבר שופט דרך קבע ממקום כהונתו למקום כהונה אחר אלא בהסכמתו או לפי החלטת בית דין משמעותי. (ג) הליכי משמעת נגד שופטים, ובכלל זה הרכבו של בית הדין המשמעותי וסמכויותיו, ייקבעו בחוק.

63. אי-תלות השופט. (א) שופט לא יעסוק בעיסוק אחר ולא ימלא תפקיד ציבורי, אלא בהסכמה ובתנאים שייקבעו בחוק. (ב) משכורתם של השופטים ותשלומים אחרים שישולמו להם בתקופת כהונתם או לאחריה ייקבעו בחוק או בהחלטת הכנסת; לא תתקבל החלטה להפחתת משכורות השופטים בלבד. (ג) לא תיפתח חקירה פלילית נגד שופט ולא יוגש נגדו כתב אישום אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה, כפי שייקבע בחוק.

64. עצמאות מנהלית ותקציבית. (א) מערכת בתי המשפט תנהל את ענייניה המנהליים בעצמאות, כפי שייקבע בחוק. (ב) המדינה תבטיח למערכת בתי המשפט את המשאבים הדרושים למילוי תפקידיה; תקציב מערכת בתי המשפט ייקבע באופן שיבטיח את עצמאותה, ודרך הכנתו ואישורו תיקבע בחוק.

65. הביקורת החוקתית. (א) בית המשפט העליון, בהרכב של אחד עשר שופטים לפחות (בחוקה זו – ההרכב החוקתי), רשאי להצהיר כי חוק, כולו או מקצתו, סותר הוראה מהוראות חוקה זו ואין לו תוקף במידת הסתירה. (ב) לא יצהיר בית משפט או בית דין על בטלותו של חוק אלא ההרכב החוקתי, ברוב דעות של חבריו. (ג) ההרכב החוקתי רשאי לקבוע את מועד תחילתה של הצהרת הבטלות ואת תוצאותיה. (ד) סדרי הדין בעניינים לפי סעיף זה, ובכלל זה הדרך להבאת שאלה בדבר תוקפו של חוק שהתעוררה בבית משפט או בבית דין אחר בפני ההרכב החוקתי, ייקבעו בחוק. (ה) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכותו של בית משפט, לפי כל דין, לבחון את תוקפו של דין שאינו חוק ואת חוקיותן של פעולות רשויות השלטון לנוכח חוקה זו ולפי כל דין.

66. **ביקורת על הוראות חוקתיות.** (א) ההרכב החוקתי מוסמך לבחון אם הוראה חוקתית, ובכלל זה תיקון לחוקה זו, נתקבלה בהליך וברוב הקבועים בסעיפים 43 ו-92; הצהרה בעניין זה תינתן ברוב דעות של חבריו, ויחולו עליה הוראות סעיף 65(ג) ו-(ד). (ב) הוראת חוק שלא נתקבלה כהוראה חוקתית ויש בה כדי לשנות מהוראות חוקה זו – דינה כדין הוראת חוק הסותרת את החוקה, והביקורת עליה תהיה כאמור בסעיף 65.

פרק ח' – מוסדות המדינה, שומרי הסף והשירות הציבורי

67. **נשיא המדינה.** (א) בראש המדינה עומד נשיא המדינה. (ב) נשיא המדינה ייבחר בידי הכנסת, בהצבעה חשאית, לתקופת כהונה של שבע שנים; לא יכהן אדם כנשיא המדינה יותר מתקופת כהונה אחת. (ג) כל אזרח ישראלי שהוא תושב ישראל כשיר להיות מועמד לנשיאות. (ד) דרך הבחירה, הצהרת האמונים, הפסקת הכהונה, נבצרות הנשיא ומילוי מקומו ייקבעו בחוק.

68. **תפקידי נשיא המדינה וסמכויותיו.** (א) נשיא המדינה ימלא את התפקידים ויפעיל את הסמכויות שנקבעו לו בחוקה זו ובחוק, ובכלל זה הטלת התפקיד להרכיב ממשלה כאמור בסעיף 47 ומינוי שופטים כאמור בסעיף 60. (ב) נשיא המדינה יחתום על חוקים, למעט חוקים הנוגעים לסמכויותיו, ועל אמנות עם מדינות זרות שאושרו כדין; הוא יאמן את נציגיה הדיפלומטיים של המדינה ויקבל את כתבי ההאמנה של נציגי מדינות זרות. (ג) לנשיא המדינה נתונה הסמכות לחון עבריינים ולהקל בעונשים על ידי הפחתתם או המרתם. (ד) חתימת נשיא המדינה על מסמך רשמי טעונה חתימת קיום של ראש הממשלה או של שר אחר שהחליטה עליו הממשלה, למעט מסמך הקשור בהרכבת ממשלה או בפיזור הכנסת. (ה) נשיא המדינה אינו חב דין וחשבון בשל דבר הקשור בתפקידיו או בסמכויותיו, והוא חסין בפני כל פעולה משפטית בשל דבר כאמור; חסינותו בפני הליכים אחרים תיקבע בחוק.

69. **היועץ המשפטי לממשלה.** (א) היועץ המשפטי לממשלה עומד בראש התביעה הכללית ומשמש היועץ המשפטי של הרשות המבצעת; ארגון התביעה הכללית ומערך הייעוץ המשפטי לממשלה ייקבעו בחוק. (ב) היועץ המשפטי לממשלה ימונה בידי הממשלה על פי המלצת ועדה מקצועית-ציבורית, בהליך שייקבע בחוק, לתקופת כהונה אחת קצובה שתיקבע בחוק. (ג) לא יועבר היועץ המשפטי לממשלה מכהונתו לפני תום תקופתה אלא בעילות ובהליך שייקבעו בחוק, באופן שיבטיח את עצמאותו במילוי תפקידיו. (ד) היועץ המשפטי לממשלה ימלא את תפקידיו בעצמאות, על פי הדין בלבד ובנאמנות לציבור.

70. התביעה הכללית, חוות הדעת והייצוג. (א) בהפעלת סמכויות התביעה הכללית, ובכלל זה ההחלטה על העמדה לדין, יפעלו היועץ המשפטי לממשלה ומי שהוסמכו לכך לפי חוק בעצמאות ובלא משוא פנים, ואין עליהם בעניינים אלה מרות זולת מרותו של הדין. (ב) מעמדן של חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה כלפי הממשלה, שריה ורשויות המדינה ייקבע בחוק. (ג) ייצוג המדינה והממשלה בפני בתי המשפט, ובכלל זה ההסדר שיחול במקרה של מחלוקת בין הממשלה לבין היועץ המשפטי לממשלה, ייקבע בחוק.

71. מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. (א) ביקורת המדינה נתונה בידי מבקר המדינה. (ב) מבקר המדינה ייבחר בידי הכנסת, בהצבעה חשאית, לתקופת כהונה אחת של שבע שנים; לא יועבר מכהונתו לפני תום תקופתה אלא בהחלטת הכנסת שנתקבלה ברוב של שני שלישים מחבריה, בעילות ובהליך שייקבעו בחוק. (ג) מבקר המדינה יבקר את המשק, הנכסים, הכספים, ההתחייבויות והמינהל של המדינה, של משרדי הממשלה, של כל מפעל, מוסד או תאגיד של המדינה, של הרשויות המקומיות ושל גופים אחרים שהועמדו לביקורתו בחוק, ויבחן את חוקיות פעולותיהם, את טוהר המידות, את הניהול התקין, את היעילות ואת החיסכון. (ד) מבקר המדינה ישמש גם נציב תלונות הציבור ויכרך תלונות על גופים העומדים לביקורתו, כפי שייקבע בחוק. (ה) במילוי תפקידו אחראי מבקר המדינה בפני הכנסת בלבד ואינו תלוי בממשלה; תקציב משרדו ייקבע בידי ועדה של הכנסת לפי הצעתו, כפי שייקבע בחוק.

72. ועדת הבחירות המרכזית וטוהר הבחירות. (א) ועדת הבחירות המרכזית תנהל את הבחירות לכנסת ותבטיח את טוהר הבחירות ואת ניהולן התקין, השוויוני והחשאי. (ב) בראש הוועדה יעמוד שופט של בית המשפט העליון, שייבחר כפי שייקבע בחוק. (ג) הוועדה ומי שפועלים מטעמה ימלאו את תפקידם בעצמאות, בלא משוא פנים ועל פי הדין בלבד. (ד) הרכב הוועדה, סמכויותיה וסדרי עבודתה ייקבעו בחוק. (ה) הוראות בדבר טוהר הבחירות, תעמולת הבחירות, מימון המפלגות והביקורת עליו ייקבעו בחוק.

73. שירות המדינה ונציב שירות המדינה. (א) שירות המדינה, המינויים בו וועדות האיתור למשרות הבכירות – כאמור בסעיף 54. (ב) לא ימונה אדם למשרה בשירות המדינה ולא יקודם בה בשל זיקה פוליטית או אישית; המשרות שהמינוי להן נעשה על יסוד אמון אישי ייקבעו בחוק. (ג) נציב שירות המדינה עומד בראש שירות המדינה ומופקד על שמירת המנהל התקין, המקצועיות והממלכתיות בו; דרך מינויו, תקופת כהונתו, סמכויותיו ועצמאותו במילוי תפקידו ייקבעו בחוק.

74. שומרי הסף. (א) בעלי תפקידים ברשות המבצעת ובגופים ציבוריים אחרים שעיקר תפקידם ייעוץ משפטי, ביקורת או פיקוח על חוקיות פעולתן של רשויות השלטון ועל תקינותה (בחוקה זו – שומרי הסף) ימלאו את תפקידם בעצמאות, על פי הדין בלבד ובנאמנות לציבור. (ב) שומרי הסף ימונו בהליך מקצועי-ציבורי כאמור בסעיף 54(ב); תנאי כשירותם ותקופת כהונתם ייקבעו בחוק. (ג) לא יועבר שומר סף מכהונתו, לא יושעה ולא ייפגעו מעמדו ותנאי כהונתו בשל מילוי תפקידו כדין; העילות וההליך להעברתו מכהונתו ייקבעו בחוק.

75. **טוהר המידות והמאבק בשחיתות.** (א) המדינה תפעל למניעת שחיתות שלטונית ולמיגורה; נוסף על האמור בסעיף 3(ד), יפעלו נבחרי הציבור ועובדי הציבור בשקיפות ויימנעו מניגוד עניינים. (ב) הוראות בדבר מניעת ניגוד עניינים, שקיפות פעולות השלטון, הגנה על חושפי שחיתות ואכיפה בעניינים אלה ייקבעו בחוק. (ג) סייגים לכהונתם של נבחרי ציבור ושל נושאי משרה בשל הליך פלילי או הרשעה – כאמור בסעיפים 35(ד), 38(ד) ו-52(ב).

פרק ט' – דת ומדינה

76. **מורשת ישראל וחירות בענייני דת.** (א) המדינה תכבד את מורשת ישראל ואת חירות כל אדם בענייני דת ומצפון, ותנהג בהכלה ובכבוד כלפי כל הזרמים והקהילות. (ב) חופש הדת, המצפון והאמונה, החופש מדת ושמירת המקומות הקדושים – כאמור בסעיף 14; הזכות לנישואין ולחיי משפחה – כאמור בסעיף 15.

77. **שבת ומועדי ישראל.** (א) שבת ומועדי ישראל הם ימי המנוחה הקבועים במדינה; למי שאינם יהודים הזכות לקיים את ימי המנוחה בשבתם ובחגיהם. (ב) הלוח העברי הוא לוח רשמי של המדינה, ולצדו ישמש הלוח הלועזי כלוח רשמי. (ג) מנוחת העובדים בימי המנוחה – כאמור בסעיף 29; הוראות אחרות לעניין ימי המנוחה ייקבעו בחוק, בכפוף לסעיף 78.

78. **צביון המרחב הציבורי בשבת ובמועדי ישראל.** (א) צביון המרחב הציבורי בשבת ובמועדי ישראל, ובכלל זה הפעלת תחבורה ציבורית ופתיחת עסקים, ייקבע בידי הרשות המקומית, בהתחשב בצורכי כלל תושביה ובכפוף לחוק. (ב) חוק לפי סעיף זה יקבע את הדרך לקבלת ההחלטה ברשות המקומית ואת ההסדרים לתיאום בין רשויות מקומיות סמוכות, ובכלל זה במרחב מטרופוליני; לא תותנה החלטת הרשות המקומית לפי סעיף זה באישורה של רשות ממשלתית. (ג) הסדרים שעניינם חורג מתחומה של רשות מקומית אחת, ובכלל זה תחבורה בין-עירונית ושירותים חיוניים, ייקבעו בחוק, בהתחשב בהחלטות הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר. (ד) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובת הרשות המקומית לכבד את חופש הדת ואת החופש מדת כאמור בסעיף 14.

79. **שירותי הדת.** (א) שירותי הדת יינתנו באופן שוויוני לבני כל הדתות ולכל הקהילות והזרמים. (ב) ארגונים של שירותי הדת ושל מוסדות הדת הממלכתיים, סמכויותיהם ודרך מינוי נושאי המשרה בהם ייקבעו בחוק. (ג) הקצאת משאבי ציבור לשירותי דת ולמוסדות דת תיעשה לפי אמות מידה שוויוניות ושקופות שייקבעו בחוק.

80. **חינוך ושיפוט בענייני דת.** (א) הזכות לחינוך, מערכת החינוך הממלכתית ולימודי הליכה כתנאי למימון מוסדות חינוך – כאמור בסעיפים 25 ו-26. (ב) סמכות השפיטה של בתי הדין הדתיים – כאמור בסעיף 59 וככל שנקבע בחוק, ובכפוף לסעיף 15.

פרק י' – שלטון מקומי

81. **הרשויות המקומיות.** (א) השלטון המקומי במדינה נתון בידי הרשויות המקומיות; הרשות המקומית היא רשות שלטונית נבחרת, המנהלת את ענייני המקום לטובת תושביה. (ב) סוגי הרשויות המקומיות, הקמתן, תחומן ושינויים ייקבעו בחוק או לפי חוק. (ג) הרשות המקומית תפעל בכפוף לחוקה זו ולחוק; הוראות סעיף 3 בדבר שלטון החוק והמנהל התקין יחולו עליה.

82. **הבחירות לרשויות המקומיות.** (א) מועצת הרשות המקומית וראש הרשות ייבחרו בידי תושבי הרשות בבחירות כלליות, ישירות, שוות, חשאיות ותקופתיות. (ב) הזכות לבחור ולהיבחר, מועדי הבחירות, תקופת הכהונה, סדרי הבחירות וסיום כהונתם של ראש הרשות ושל המועצה לפני זמנה ייקבעו בחוק.

83. **עצמאות הרשות המקומית ופיקוח המדינה.** (א) לרשות המקומית עצמאות בניהול ענייני המקום ובמתן שירותים לתושביה, במסגרת החוק; סמכויותיה ותפקידיה ייקבעו בחוק. (ב) המדינה תכבד את עצמאות הרשויות המקומיות; פיקוח המדינה על הרשויות המקומיות, סמכויות השר הממונה ועילות ההתערבות בענייניהן ייקבעו בחוק, במידה שאינה עולה על הנדרש להבטחת חוקיות פעולתן, מנהלן התקין וענייני המדינה כולה. (ג) צביון המרחב הציבורי בשבת ובמועדי ישראל בתחומה של רשות מקומית – כאמור בסעיף 78. (ד) הרשויות המקומיות רשאיות לשתף פעולה ביניהן ולהקים תאגידים ואיגודים משותפים, כפי שייקבע בחוק.

84. **משאבי הרשויות המקומיות.** (א) לרשות המקומית תקציב משלה; היא רשאית להטיל ארנונה, אגרות ותשלומי חובה אחרים ולגבותם, כפי שייקבע בחוק. (ב) המדינה תפעל לחלוקה הוגנת ושוויונית של המשאבים בין הרשויות המקומיות, בהתחשב בצורכי תושביהן וביכולתן הכלכלית, כפי שייקבע בחוק. (ג) ביקורת המדינה על הרשויות המקומיות – כאמור בסעיף 71.

פרק י"א — ביטחון, חירום ואחריות ממלכתית

85. **צבא ההגנה לישראל.** (א) צבא ההגנה לישראל הוא צבאה של המדינה. (ב) צבא ההגנה לישראל הוא צבא העם; חובת השירות – כאמור בסעיף 30; הוראות בדבר הגיוס לצבא ובדבר השירות בו ייקבעו בחוק. (ג) הצבא נתון למרות הממשלה; השר הממונה מטעם הממשלה על הצבא הוא שר הביטחון. (ד) הדרג הפיקודי העליון בצבא הוא ראש המטה הכללי; הוא נתון למרות הממשלה וכפוף לשר הביטחון, ויתמנה בידי הממשלה לפי המלצת שר הביטחון. (ה) הסמכות להוציא פקודות והוראות המחייבות בצבא תיקבע בחוק. (ו) אין להקים או להחזיק כוח מזוין מחוץ לצבא ההגנה לישראל אלא על פי חוק.

86. **שירותי הביטחון.** (א) שירותי הביטחון של המדינה, ובכלל זה שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, כפופים לממשלה ופועלים על פי דין ובמסגרתו, בכפוף לחוקה זו. (ב) ייעודם של שירותי הביטחון, סמכויותיהם, דרך מינוי העומדים בראשם והפיקוח עליהם ייקבעו בחוק.

87. **פתיחה במלחמה ופעולה צבאית משמעותית.** (א) המדינה לא תפתח במלחמה אלא מכוח החלטת הממשלה; הממשלה רשאית להחליט על נקיטת פעולה צבאית משמעותית העלולה להוביל למלחמה. (ב) אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע פעולות צבאיות הנדרשות להגנה על המדינה ולביטחון הציבור. (ג) הודעה על החלטת הממשלה לפתוח במלחמה או לנקוט פעולה צבאית משמעותית כאמור תימסר לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת בהקדם האפשרי; ראש הממשלה ימסור את ההודעה בהקדם האפשרי גם למליאת הכנסת.

88. **פיקוח הכנסת על מערכת הביטחון.** (א) מערכת הביטחון, ובכלל זה הצבא ושירותי הביטחון, נתונה לפיקוח הכנסת כאמור בסעיף 41; הפיקוח יופעל באמצעות ועדת החוץ והביטחון של הכנסת וועדות המשנה שלה. (ב) סדרי הפיקוח, ובכלל זה בעניינים חסויים, וחובת מסירת המידע לוועדה ולוועדות המשנה שלה ייקבעו בחוק ובתקנון הכנסת. (ג) תקציב מערכת הביטחון נתון לפיקוח הכנסת ולביקורת מבקר המדינה לפי סעיף 71, כפי שייקבע בחוק.

89. **ועדת חקירה ממלכתית.** (א) אירע אסון לאומי או כשל חמור בתפקוד רשויות המדינה, תוקם ועדת חקירה ממלכתית לחקירת האירוע, נסיבותיו והלקחים ממנו. (ב) על הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית תחליט הממשלה; לא תחליט הממשלה על כך, רשאית הכנסת להחליט על הקמתה ברוב חבריה. (ג) הרכב הוועדה ייקבע בידי נשיא בית המשפט העליון, ובראשה יעמוד שופט או שופט בדימוס; מספר חבריה – כפי שייקבע בחוק. (ד) הוועדה תפעל בעצמאות; סמכויותיה, סדרי עבודתה, פרסום ממצאיה והמלצותיה ותקציבה ייקבעו בחוק. (ה) ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר 2023 – כאמור בסעיף 100.

90. מצב חירום. (א) ראתה הכנסת שקיים במדינה מצב חירום, רשאית היא, ביוזמתה או על פי הצעת הממשלה, להכריז על מצב חירום; תקופת תוקפה של ההכרזה תהיה כפי שנקבע בה, ולא תעלה על שנה; הכנסת רשאית לחזור ולהכריז כאמור. (ב) ראתה הממשלה שקיים במדינה מצב חירום ושכשל דחיפות העניין יש להכריז עליו עוד לפני שניתן לכנס את הכנסת, רשאית היא להכריז על מצב חירום לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים; ההכרזה תונח בפני הכנסת בהקדם, ותפקע אם לא אישרה אותה הכנסת. (ג) הכנסת רשאית, בכל עת, לבטל הכרזה על מצב חירום. (ד) ההכרזה על מצב חירום ותוקפה נתונות לביקורת שיפוטית.

91. תקנות שעת חירום וזכויות שאין לגרוע מהן. (א) במצב חירום רשאית הממשלה להתקין תקנות שעת חירום כדי להגן על המדינה, על ביטחון הציבור ועל קיום האספקה והשירותים החיוניים, ורק במידה שמצב החירום מחייב זאת; תקנות שעת חירום יונחו על שולחן ועדת החוץ והביטחון של הכנסת סמוך ככל האפשר לאחר התקנתן. (ב) תקנות שעת חירום יכול שישנו כל חוק, יפקיעו זמנית את תוקפו או יקבעו בו תנאים, ובלבד שאין בהן כדי לסתור הוראה מהוראות חוקה זו; אין בכוחן של תקנות שעת חירום לשנות חוקה זו, להפקיע זמנית את תוקפה או לקבוע בה תנאים. (ג) לא ישמשו הכרזה על מצב חירום או תקנות שעת חירום לגריעה מן הזכויות והעקרונות האלה: כבוד האדם; הזכות לחיים; איסור עינויים; זכות הגישה לערכאות; איסור ענישה למפרע. (ד) תוקפן של תקנות שעת חירום יפקע בתום שלושה חודשים מיום התקנתן, זולת אם הוארך תוקפן בחוק; הכנסת רשאית לבטל תקנות שעת חירום בכל עת. (ה) תקנות שעת חירום נתונות לביקורת שיפוטית; פגיעה מכוחן בזכויות שלפי פרק ב' – בכפוף לסעיף 23.

פרק י"ב — כינון החוקה, תיקונה והוראות מעבר

92. תיקון החוקה. (א) לא תשונה חוקה זו אלא בחוק שנתקבל ברוב של שמונים חברי הכנסת בקריאה השנייה ובקריאה השלישית, ושכותרתו מציינת במפורש כי הוא תיקון לחוקה. (ב) הצעת חוק לתיקון החוקה לא תתקבל בקריאה הראשונה אלא ברוב חברי הכנסת. (ג) הצעת חוק לתיקון החוקה תידון בוועדה מוועדות הכנסת שנקבעה לכך בתקנון הכנסת; לא תובא הצעה כאמור להצבעה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית אלא לאחר שנוסחה, כפי שהוכן לקריאות אלה, פורסם ברבים, כפי שייקבע בתקנון הכנסת. (ד) חוק לתיקון החוקה יפורסם ברשומות ויצוין בו כי הוא תיקון לחוקה זו; מעמדה של הוראה חוקתית והביקורת על קבלתה – כאמור בסעיפים 43 ו-66.

93. הליך לאישור הסכם מדיני או ויתור על שטח. (א) החליטה הממשלה לאשרר הסכם או לחתום עליו, או קיבלה החלטה אחרת, שמשמעותם כי המשפט, השיפוט והמינהל של מדינת ישראל לא יחולו עוד בשטח שהם חלים בו, לרבות הסכם או החלטה הכוללים התחייבות לעתיד או התחייבות המותנית בתנאים – טעונים ההסכם או ההחלטה אישור בכנסת ברוב חבריה, ולאחריו אישור במשאל עם. (ב) אושרו ההסכם או ההחלטה בכנסת ברוב של שמונים חברי הכנסת – לא יידרש אישור במשאל עם. (ג) סדרי משאל העם – כאמור בסעיף 94.

94. משאל עם. (א) משאל עם ייערך בעניינים שנקבעו לכך בחוקה זו בלבד. (ב) זכאי להשתתף במשאל עם מי שזכאי לבחור לכנסת ביום עריכתו. (ג) משאל העם ינוהל בידי ועדת הבחירות המרכזית, ויוכרע ברוב הקולות הכשרים של המשתתפים בו. (ד) מועד עריכתו של משאל עם, נוסח השאלה, סדרי עריכתו והביקורת השיפוטית עליו ייקבעו בחוק.

95. כינון החוקה. (א) חוקה זו תיכנס לתוקף לאחר שנתקבלה בכנסת ברוב האמור בסעיף 92(א) ואושרה במשאל עם. (ב) הכנסת רשאית לקבל תחילה את המבוא ואת פרק א', ולאחר מכן את שאר פרקיה של חוקה זו, ובלבד שכל חלק יתקבל ברוב האמור בסעיף קטן (א); משאל העם ייערך על החוקה בשלמותה. (ג) חלק מחוקה זו שנתקבל בכנסת כאמור בסעיף קטן (ב) יעמוד בתוקף כחוק יסוד עד לתחילתה של החוקה. (ד) משאל העם על החוקה ייערך בשאלה אחת; מועדו, נוסח השאלה וסדריו ייקבעו בחוק, ויחולו עליו הוראות סעיף 94(ב)–(ג). (ה) סעיף 50 לא יעמוד בתוקף לפי סעיף קטן (ג) לפני שנתקבל סעיף 98(ב).

96. פרסום ונוסח מחייב. (א) חוקה זו תפורסם ברשומות; תחילתה ביום פרסומה לאחר אישורה כאמור בסעיף 95, וזולת אם נקבע בה מועד אחר לתחילתה של הוראה מהוראותיה. (ב) הנוסח העברי של חוקה זו הוא הנוסח המחייב; במקרה של סתירה בינו לבין תרגום של החוקה לשפה אחרת, הנוסח העברי גובר.

97. הוראות מעבר – חוקי היסוד והדין הקיים. (א) עם תחילתה של חוקה זו בטלים חוקי היסוד שעמדו בתוקפם ערב תחילתה, והוראות חוקה זו באות במקומם. (ב) הוראה של חוק יסוד שבטל לפי סעיף קטן (א), שאינה סותרת את חוקה זו ושעניינה לא הוסדר בה במפורש, תעמוד בתוקפה כדינו של חוק, עד שתשונה או תבוטל בחוק. (ג) כל דין אחר שעמד בתוקפו ערב תחילתה של חוקה זו יעמוד בתוקפו ויפורש ברוח הוראותיה; דינה של הוראת דין הסותרת את החוקה – כאמור בסעיפים 7 ו-65. (ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), דין שחלה עליו ערב תחילתה של חוקה זו הוראת שמירת דינים שבחוק יסוד – אין בהוראות פרק ב' כדי לפגוע בתוקפו, ואולם הוא יפורש ברוח חוקה זו. (ה) הפנתה חוקה זו עניין להסדרה בחוק, יעמוד הדין שחל באותו עניין ערב תחילתה בתוקפו, עד לקביעת ההסדר בחוק.

98. הוראות מעבר – רציפות רשויות השלטון. (א) הכנסת, הממשלה, נשיא המדינה, מבקר המדינה, היועץ המשפטי לממשלה, השופטים וכל נושא משרה או רשות שניהנו ופעלו ערב תחילתה של חוקה זו יוסיפו לכהן ולפעול עד תום תקופת כהונתם לפי הדין שחל עליהם ערב תחילתה, ויראו אותם כאילו נבחרו או נתמנו לפי חוקה זו. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין סעיף 50 – (1) כהונה כראש הממשלה בתקופה שקדמה ליום תחילתו של סעיף 6א לחוק-יסוד: הממשלה, ואם לא החל סעיף כאמור לפני תחילתה של חוקה זו – בתקופה שקדמה לתחילתה של חוקה זו (בסעיף קטן זה – יום תחילת המניין), לא תבוא במניין; מי שכהן כראש הממשלה ביום תחילת המניין, יראו את תקופת כהונתו כאילו החלה באותו יום; (2) כהונה כראש הממשלה מיום תחילת המניין ועד תחילתה של חוקה זו תבוא במניין לפי הוראות סעיף 50, אף אם סעיף 6א האמור שונה או בוטל לפני תחילתה של חוקה זו; (3) מי שלפני תחילתה של חוקה זו חלו עליו ההגבלות שלפי סעיף 6א(ד) האמור, יחולו עליו הוראות סעיף 50(ג) כאילו השלים את התקופה המרבית ביום שבו חדל לכהן כראש הממשלה. (ג) הכרזה על מצב חירום ותקנות שעת חירום שעמדו בתוקפן ערב תחילתה של חוקה זו יעמדו בתוקפן לתקופה שנקבעה בהן, ויחולו עליהן הוראות סעיפים 90 ו-91. (ד) הליכים משפטיים ומנהליים שהיו תלויים ועומדים ערב תחילתה של חוקה זו יימשכו לפי הדין שחל עליהם, בכפוף להוראות חוקה זו.

99. הוראות מעבר – השפיטה, הביקורת החוקתית והייעוץ המשפטי לממשלה. (א) הוראות התיקון לחוק יסוד: השפיטה שנתקבל בכנסת בשנת התשפ"ה (2025), שעניינן הרכב הוועדה לבחירת שופטים ודרך בחירת השופטים – בטלות ולא יחולו; הוועדה לבחירת שופטים תורכב ותפעל לפי סעיף 61 מיום תחילתה של חוקה זו. (ב) חברי הוועדה לבחירת שופטים שניהנו ערב תחילתה של חוקה זו והם כשירים לכהן בה לפי סעיף 61 יוסיפו לכהן עד תום תקופת כהונתם; חברים אחרים ייבחרו בהקדם, כפי שייקבע בחוק. (ג) מינוי של שופטים ושל נושאי משרה שיפוטית שנעשה כדין לפני תחילתה של חוקה זו יעמוד בתוקפו. (ד) הסמכות לפי סעיף 65 נתונה לבית המשפט העליון בהרכב החוקתי מיום תחילתה של חוקה זו; הליכים בעניין תוקפו של חוק שהיו תלויים ועומדים באותו יום יועברו להרכב החוקתי, כפי שייקבע בחוק או לפי חוק. (ה) הוראות החוק שהתקבל בכנסת העשרים וחמש בעניין מעמד חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה וייצוג הממשלה – בטלות; מעמד חוות הדעת והייצוג ייקבעו לפי סעיף 70.

100. הוראות מעבר – חקיקה משלימה ומועדים. (א) ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר 2023 ולמלחמה שבעקבותיהם תוקם, ככל שלא הוקמה לפני כן, בתוך שלושים ימים מכינון הממשלה הראשונה לאחר תחילתה של חוקה זו, ולא יאוחר משלושים ימים מיום תחילתה של החוקה אם כוננה ממשלה כאמור לפני כן; יחולו עליה הוראות סעיף 89, בשינויים המחויבים. (ב) חוק לפי סעיף 30 יתקבל בתוך שנה מיום תחילתה של חוקה זו; חוק שנתקבל לפני תחילתה של חוקה זו ומקיים את הוראות סעיף 30, יראו אותו כחוק לפי סעיף 30. עד לקבלתו של חוק כאמור יעמוד הדין הקיים בעניין השירות בתוקפו.

נספח מקורות

מקרא לעמודת "רמת הסכמה": כל 4 — כל ארבע המפלגות; 3 מתוך 4 (X ללא עמדה) ; מכנה משותף צר — עמדה מפורשת של פחות משלוש מפלגות, אף מפלגה אינה מתנגדת, הנוסח צומצם או הופנה לחוק (החלופות במסמך המחלוקות); [סטטוס קוו] — נוסח מהדין הקיים (ידיעה כללית), משום שלא נמצאה עמדה מפלגתית; [הצעת גישור] — נוסח שאינו של אף מפלגה אך נדרש כדי שהסעיף יעבוד. קיצורי מקורות: "ynet 22.9" = תשובות המפלגות לשאלון ynet מאותו תאריך ב-2026; "רייטן" = התוכנית החוקתית של הדמוקרטים (N12, 18.5.2026); "תוכנית הנקודות" = הדמוקרטים, 4.2026; "קווי היסוד" = ישראל ביתנו, עודכן 31.7.2026; "מסמך העקרונות" = ישראל ביתנו, 4-9.9.2025; "10 הצעדים"/"מטרות המפלגה" = ישר!; "מסמך 26.9" = מסמך ארבע המפלגות, 26.9.2026 ynet.

סעיף	מה נקבע	מקורות	רמת הסכמה
	מבוא הכרזת העצמאות היא המבוא; החוקה תפורש לאורה	ביחד (בנט, ישראל היום 14.9.2026; לפיד 2.9.2026; ynet 22.9); ישר! (מטרות המפלגה); הדמוקרטים (תוכנית הנקודות); ישראל ביתנו ("בסיס רעיוני"; אין עמדה מאומתת על הכרזת העצמאות — דוח המחקר לקווי היסוד, ה.3)	3 מתוך 4 על היסוד (ישראל ביתנו ללא עמדה מאומתת; תוקן 1.10.2026); המעמד המשפטי — מכנה משותף צר (מבוא בעל תוקף פרשני)
1	יהודית ודמוקרטית; בית לאומי לעם היהודי; שוויון זכויות גמור — בלשון ההכרזה	ביחד (בנט 14.9.2026); ישראל ביתנו (רשמי: "יהודית, ציונית, ליברלית ודמוקרטית"); הדמוקרטים (רייטן); תוכנית הנקודות; ישר! (מטרות המפלגה; איזנקוט, הארץ 22.9.2026); מסמך 26.9	(א)-(ב): כל 4 על התוכן; הלשון — לשון ההכרזה, ולישראל ביתנו אין עמדה מאומתת על ההכרזה (דוח המחקר לקווי היסוד, ה.3); (ג): 3 מתוך 4 (ישראל ביתנו ללא עמדה)
2	ריבונות העם; בחירות; משאל עם רק כשנקבע בחוקה	ישר! ("הכנסת תהיה ריבונית"; "הכרעת הרוב"); ישראל ביתנו ("העם יחליט", 19.12.2025); ביחד והדמוקרטים — נגזר מ"דמוקרטית"	כל 4 (עיקרון נגזר)
3	שלטון החוק; הפרדת רשויות; מנהל תקין וטוהר מידות	ישר! (מטרות המפלגה; דף המטרות); ישראל ביתנו (קווי היסוד: "חלוקת רשויות"); הדמוקרטים (רייטן); ביחד (אתר יש עתיד: "חיזוק שלטון החוק")	(א)-(ג): כל 4; (ד): מכנה משותף צר
4	פתיחות לעלייה; זכות השבות בהפניה לחוק	חוק השבות ס' 1; חוק יסוד: הלאום ס' 5; לשון ההכרזה. ליברמן מגן על "סעיף הנכד" (כאן 7.5.2025) — נשמר דרך "בחוק"	[סטטוס קוו]
5	עברית שפת המדינה; מעמד מיוחד לערבית; שמירת המעמד בפועל	חוק יסוד: הלאום ס' 4. דוח האימות, פריט 10: אין עמדה לאף מפלגה	[סטטוס קוו]

סעיף	מה נקבע	מקורות	רמת הסכמה
6	ירושלים בירת ישראל ומקום מושב הרשויות; דגל, סמל, המנון	(א): חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל ס' 1-2, בלי הגדרת גבולות; אף מפלגה אינה חולקת. (ב)-(ה): חוק יסוד: הלאום ס' 2; חוק הדגל והסמל	[סטטוס קוון]; (א) — הכרעה נדרשת (מסמך המחלוקות, חלק 6)
7	עליונות החוקה; בטלות דין סותר; פרשנות מקיימת; שריון; חוקי יסוד קיימים	ישראל ביתנו (מסמך העקרונות 3: "ביצור מעמד חוקי היסוד"; ynet 22.9); 80); ביחד (ynet 22.9); הדמוקרטים (רייטן); ישר! (מטרות המפלגה; ynet 22.9)	כל 4 על העיקרון; הרוב, הערכאה והיקף הביקורת — ס' 65, 66, 92
8	עקרונות יסוד של פרק הזכויות; חובת כיבוד; תחולה	חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ס' 1, 11. עצם הפרק: לפיד 2023; קווי היסוד; רייטן; דף המטרות של ישר!	כל 4 על עצם הפרק; הנוסח [סטטוס קוון]
9	כבוד האדם, חיינו וגופו	חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ס' 2, 4	[סטטוס קוון]
10	חירות אישית	חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ס' 5	[סטטוס קוון]
11	שוויון בפני החוק; שוויון זכויות בלשון ההכרזה; איסור הפליה, עילות נוספות בחוק; שוויון בחובות	ביחד (בנט 14.9.2026); הדמוקרטים (רייטן; גולן; קריב); ישר! ("שוויון זכויות ושוויון חובות"); מסמך 26.9 ("השוויון בנטל"); ישראל ביתנו ("נשיאה בנטל")	(א)-(ב): 3 מתוך 4 (ישראל ביתנו ללא עמדה); (ג): מכנה משותף צר; (ד): כל 4
12	חופש הביטוי והעיתונות; הגנה מפני תביעות השתקה בחוק	הדמוקרטים (רייטן; תוכנית הנקודות: "תביעות השתקה"); ישר! ("השתקויות החופשיות"); ביחד וישראל ביתנו — כללי; הלכה פסוקה	(א)-(ב): מכנה משותף צר; (ג): מכנה משותף צר (הדמוקרטים בלבד, בהפניה לחוק)
13	הפגנה; התאגדות; השתתפות פוליטית	הדמוקרטים (רייטן: "ההתאגדות והמחאה"); ישר! (דף המטרות); (ג) חוק יסוד: הכנסת	מכנה משותף צר + [סטטוס קוון]
14	חופש דת ומצפון; חופש מדת; מקומות קדושים	לשון ההכרזה; הדמוקרטים (רייטן; גולן: "חופש דת וחופש מדת"); ישר! ("יהדות מכילה"); חוק השמירה על המקומות הקדושים	(א),(ג): כל 4; (ב): מכנה משותף צר
15	הזכות להינשא ולהקים משפחה; מסלול אזרחי לרישום זוגיות ונישואין לצד הנישואין הדתיים, בחוק	ביחד (ynet 14.9.2026): "מסלול אזרחי לרישום זוגיות"; בנט: "נישואים לכל מי שרוצה"; ישראל ביתנו (קווי היסוד); הדמוקרטים (רייטן); ynet 14.9.2026); ישר! ללא עמדה (דוח האימות, פריט 3)	3 מתוך 4 (ישר! ללא עמדה); הנוסח מכסה ברית זוגיות ונישואים אזרחיים
16	חופש התנועה	חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ס' 6; הלכה פסוקה. איסור יציאה למשתמטים (ישראל ביתנו) — לא נכלל	[סטטוס קוון]
17	פרטיות וצנעת הפרט	חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ס' 7. "רוגלות" (ישראל ביתנו) — כפוף לס'	[סטטוס קוון]

סעיף	מה נקבע	מקורות	רמת הסכמה
23			
18	קניין	חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ס' 3	[סטטוס קוון]
19	חופש העיסוק	חוק יסוד: חופש העיסוק ס' 3, בלי פסקת ההתגברות שבו	[סטטוס קוון]
20	מעצר וכליאה לפי חוק; הבאה בפני שופט; חזקת החפות; חוקיות העונשין	חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ס' 5; חוק המעצרים; חוק העונשין ס' 1-5. מעצרים מנהליים לפשיעה (ישראל ביתנו) — לא נכללו	[סטטוס קוון]
21	גישה לערכאות; הליך הוגן; פומביות	חוק יסוד: השפיטה ס' 3; הלכה פסוקה. עצמאות השפיטה — כל 4 (ס' 56)	[סטטוס קוון]
22	חופש דת, לשון, חינוך ותרבות לכל האזרחים; זכויות בני מיעוטים כזכויות אישיות	לשון ההכרזה; ישר! ("זכויות המיעוט"); הדמוקרטים (שוויון); ביחד (בנט: "שוויון לכל האזרחים")	(א): כל 4; (ב): מכנה משותף צר
23	פסקת ההגבלה; הגבלת הפגיעה בשעת חירום; דינים קודמים	חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ס' 8, 12; תיק המחקר, חלק 5.3 (זכויות שאין לגרוע מהן)	[סטטוס קוון]; (ב) + [הצעת גישור]
24	חובת המדינה במסגרת משאבים ובהדרגה; שוויון בהגשמה; תחולת פסקת ההגבלה	הדמוקרטים (רייטן: "חוק-יסוד: זכויות אזרחיות וחברתיות"; גולן; ישראל ביתנו ("5 מ"מים"); תיק המחקר, חלק 5.3 ("מימוש הדרגתי"))	[הצעת גישור] על בסיס הדמוקרטים וישראל ביתנו; ביחד וישר! ללא עמדה
25	זכות לחינוך; חינוך חובה חנים	הדמוקרטים (רייטן); ישראל ביתנו ("מורה"); חוק לימוד חובה	מכנה משותף צר + [סטטוס קוון]
26	מערכת חינוך ממלכתית; ליבה בחוק; אין מימון מלא בלי ליבה מלאה; מימון מוסד כזה — בחוק	ביחד (אתר יש עתיד: "100% ליב"ה"; בנט 28.8.2026; אתר ביחד, "חינוך": "או 100% ליבה, או 0% תקצוב"); ישראל ביתנו (קווי היסוד; מצע: "לא יהיו זכאים לתקצוב ממשלתי"); ישר! (אתר ישר!, "חינוך", 19.7.2026; ליבה "כסטנדרט מחייב לקבלת מימון ציבורי מלא"; "יצומצם באופן משמעותי תקצוב" למוסד שאינו עומד בתקן); הדמוקרטים (תוכנית הנקודות: מערכת ממלכתית אחת)	(א): מכנה משותף צר + [סטטוס קוון]; (ב) רישה, אין מימון מלא בלי ליבה מלאה; 3 מתוך 4 (הדמוקרטים ללא עמדה); (ב) סיפה, מימון מוסד שאינו מלמד ליבה: מחלוקת — שלילה מלאה (ביחד, ישראל ביתנו) מול מימון מופחת (ישר!), הופנה לחוק. תוקן 1.10.2026 לפי ההכרעה בקווי היסוד 9.1 (30.9.2026); בנוסח הקודם, "לא יתקצב", סוג בטעות "כל 4"
27	זכות לשירותי בריאות; ביטוח בריאות ממלכתי	הדמוקרטים (רייטן); ישראל ביתנו ("מרפא"); חוק ביטוח בריאות ממלכתי	מכנה משותף צר + [סטטוס קוון]
28	רמת חיים נאותה; קיום בכבוד	הדמוקרטים (רייטן: דויר, "רמת חיים נאותה"); ישראל ביתנו ("מזון, מעון, מלבוש"); הלכה פסוקה	מכנה משותף צר + [סטטוס קוון]

סעיף	מה נקבע	מקורות	רמת הסכמה
29	תנאי עבודה הוגנים; מנוחה שבועית; התארגנות ומשא ומתן קיבוצי	חוק שעות עבודה ומנוחה; חוק הסכמים קיבוציים; הלכה פסוקה. אין עמדה מפלגתית	[סטטוס קוון]
30	חובת שירות לכל, צבאי או אזרחי; איסור פטור קבוצתי; דחייה או פטור על יסוד אישי לפי אמות מידה שוויוניות בחוק	ביחד (ynet 16.9.2026; בנט: "אפס פטור"); ישראל ביתנו (קווי היסוד); הדמוקרטים; ישר! (דף "שירות לכל" 19.7.2026; דחייה אישית מתחדשת, לא פטור קבוצתי); איסור פטור קבוצתי: ביחד ("ללא פטורים", "אין מכסות ואין יעדים", שאלון גיוס 16.9.2026), ישראל ביתנו ("בלי פטורים, בלי מכסות ובלי קומבינות", שם), הדמוקרטים ("ביטול פטורים וחקיקה סקטוריאלית", תוכנית הנקודות); חוק השוויון בנטל (תוצר שלב 3, 30.9.2026); אין דחייה בשל לימוד או הישגים, ולימוד תורה במסלול בתוך השירות (ס' 14 להצעה)	(א),(ד): כל 4; (ב): כל 4 (תוקן 1.10.2026, כבקווי היסוד 3.2); (ג): כל 4 — הוסכם במשא ומתן בין נציגי ארבע המפלגות (30.9.2026, טעון אישור ראשי המפלגות): דחייה או פטור על יסוד נסיבות אישיות בלבד, לפי אמות מידה שוויוניות בחוק. מתווה ה-3% של ישר! הוחלף בהסכמה במסלול לימוד בתוך השירות
31	חלוקה שוויונית של הנטל; אי-הפליה בין המסלולים	מסמך 26.9; ישר! ("שוויון חובות"); ישראל ביתנו; ביחד ("לא ציוני – לא על חשבוני"); הדמוקרטים	(א): כל 4; (ב): מכנה משותף צר
32	שירות אזרחי ממלכתי; הכרה בו; זכויות והטבות בחוק	ישראל ביתנו (קווי היסוד: בריאות, כיבוי, משטרה, שב"ס); ביחד (ynet 16.9.2026); הדמוקרטים; ישר!	(א): כל 4; (ב): מכנה משותף צר
33	תוצאות אי-קיום חובת השירות — הפניה לחוק, בכפוף לפסקת ההגבלה (צומצם 29.9.2026 מנוסח שפירט שלילת הטבות וסנקציות נוספות)	ביחד (בנט: "אני לא משלם לו"); ישראל ביתנו (ynet 16.9.2026; קצבאות); ישר! ("שלילת הטבות... דין פלילי"); הדמוקרטים (תיק המחקר, חלק 5.1). איסור יציאה מהארץ — לא נכלל	הפניה לחוק; העמדות המפורטות (כל 4 על שלילת הטבות) נשמרו לחקיקה משלימה
34	הכנסת; 120 חברים; הרשות המחוקקת	חוק יסוד: הכנסת ס' 1, 3. גודל הכנסת — אין עמדה. מקום המושב — ס' 6(א)	[סטטוס קוון]
35	בחירות כלליות, ארציות, ישירות, שוות, חשאיות ויחסיות; ועדת הבחירות (ס' 72); זכות לבחור ולהיבחר; מניעת השתתפות	חוק יסוד: הכנסת ס' 4–7א, 11. אחוז חסימה, בחירות אזוריות — אין עמדה	[סטטוס קוון]
36	כהונה של ארבע שנים; הארכה רק ב-80 ובנסיבות מיוחדות	חוק יסוד: הכנסת ס' 8, 9, 9א. ה-80 הוא הדין הקיים, בנפרד מהרוב לתיקון בס' 92	[סטטוס קוון]
37	התפזרות בחוק ברוב חברי הכנסת; פיזור בצו ראש הממשלה; אי-קבלת	חוק יסוד: הכנסת ס' 34, 38; חוק יסוד: הממשלה ס' 29. (ג): הדין הקיים	[סטטוס קוון]; (ג): [סטטוס קוון] — הכרעה נדרשת

סעיף	מה נקבע	מקורות	רמת הסכמה
	תקציב — לפי חוק; רציפות	בהפניה לחוק; הצעת ליברמן (מסמך העקרונות 2) — במסמך המחלוקות	
38	הצהרת אמונים; אתיקה בחוק ובתקנון; עיסוק נוסף; פקיעה וחילופים בחוק	חוק יסוד: הכנסת ס' 13א, 15, 40–43; הדמוקרטים (רייטן): "רפורמה בוועדת האתיקה"; ישר! ("המנהל התקין"). החוק הנורבגי — אין עמדה עדכנית של אף מפלגה (תוקן 1.10.2026; קודם נרשם "ישראל ביתנו: ביטול"); חילופי חברי הכנסת — לחוק	[סטטוס קוון]; (ב): מכנה משותף צר
39	חסינות מהותית; חסינות אחרת בחוק	חוק יסוד: הכנסת ס' 17; חוק חסינות חברי הכנסת ס' 1	[סטטוס קוון]
40	יושב ראש; תקנון; ועדות; פומביות; רוב רגיל	חוק יסוד: הכנסת ס' 19–27	[סטטוס קוון]
41	אחריותיות הממשלה לכנסת; חובת התייצבות; ועדות חקירה פרלמנטריות	הדמוקרטים (רייטן): "חובת שימוע לראש הממשלה ולשרים"; ישר! ("הכנסת תהיה ריבונית"; 10 הצעדים); (ג) חוק יסוד: הכנסת ס' 22	(א)–(ב): מכנה משותף צר; (ג): [סטטוס קוון]
42	חקיקה; רוב רגיל; שלוש קריאות; פרסום; חוק לא יסתור את החוקה	חוק יסוד: הכנסת ס' 25; פקודת סדרי השלטון והמשפט ס' 10; (ה) — כל 4 (ס' 7)	(א)–(ד): [סטטוס קוון]; (ה): כל 4
43	הוראה חוקתית רק בהליך וברוב שבס' 92; "חוק יסוד" רק כתיקון מזוהה; איסור שינוי במשתמע; ייחוד הסמכות המכוננת	ביחד (ynet 22.9; בנט 14.9.2026; לפיד 2023); ישראל ביתנו (מסמך העקרונות 3); הדמוקרטים (רייטן); ישר! (מטרות המפלגה; 10 הצעדים). (ג)–(ד): רייטן ("שימוש לרעה בסמכות מכוננת")	(א)–(ב): כל 4 על העיקרון; (ג)–(ד): מכנה משותף צר
44	הרשות המבצעת; אמון הכנסת; סמכות שיורית	חוק יסוד: הממשלה ס' 1, 3, 32; ישר! ("יכולת למשול ולבצע")	[סטטוס קוון]
45	ראש ממשלה ושרים; תפקידים נוספים בחוק; ראש הממשלה מבין חברי הכנסת; סגני שרים בחוק	חוק יסוד: הממשלה ס' 5, 25. ראש ממשלה חלופי: ישר! (איזנקוט, הארץ 17.9.2026: נגד רוטציה); אחרות ללא עמדה — הנוסח ניטרלי, לא אוסר ולא מעגן	[סטטוס קוון]
46	ממשלה מצומצמת; תקרת שרים וסגנים בחוק, שריון ברוב חברי הכנסת	ישראל ביתנו (מסמך העקרונות 4: "הגבלת מספר השרים וסגני השרים"; קווי היסוד: "צמצום משרדי ממשלה"); הדמוקרטים (רייטן): "צמצום דרסטי"; ישר! (10 הצעדים): "יצומצמו משרדי ממשלה מיותרים"; ביחד (אתר ביחד, כרטיס "השירות הציבורי": "נסגור שבעה משרדים"). מספר שרים — אין אצל אף מפלגה; מספר משרדים — ביחד בלבד	(א): כל 4 (תוקן 1.10.2026; קודם "ביחד ללא עמדה"); (ב): [הצעת גישור]

סעיף	מה נקבע	מקורות	רמת הסכמה
47	הטלת ההרכבה תחילה על ראש הסיעה הגדולה, אלא אם המליצו רוב חברי הכנסת על אחר; לא על מי שמנוע לפי ס' 50 (אז לפי שיקול דעת הנשיא או המלצת רוב); סבבים; מועדים בחוק; התפזרות בשל אי-כינון	ישראל ביתנו (מסמך העקרונות 1; אך ליברמן מאוחר יותר: "אסטרטגיה גושית", ynet 11.9.2026); ישר! (הארץ 17.9.2026, ת: "ראש המפלגה הגדולה ביותר"); ביחד: "יום אחרי הבחירות אנחנו מתכנסים כל ראשי הגוש ויוצאים עם מועמד אחד" (בנט, הארץ 17.9.2026) — עמדה על הרכבת הממשלה בפועל, לא על הכלל החוקתי; הדמוקרטים ללא עמדה. ראשי המפלגות סיכמו לדון בהרכבת הממשלה רק אחרי הבחירות (ynet 26.9.2026, תיאור העיתון). (ב)-(ה): חוק יסוד: הממשלה ס' 7-11, 30. סייג המנוע לפי ס' 50: תיאום עם הצעת חוק היסוד להגבלת כהונה (30.9.2026)	(א): מכנה משותף צר (ישראל ביתנו, ישר!), בסתירה פנימית אצל ישראל ביתנו ומול עמדת ביחד על "מועמד אחד" — הכרעה נדרשת (בחינה מחדש, 1.10.2026; ברירת המחל — הנוסח הקיים); הדין הקיים (ס' 7 לחוק-יסוד: הממשלה) — שיקול דעת הנשיא; (ב)-(ה): (סטטוס קוו); סייג המנוע: [הצעת גישור] (הוכנס 30.9.2026)
48	כינון הממשלה; הצהרת אמונים; צירוף שר	חוק יסוד: הממשלה ס' 13-15	[סטטוס קוו]
49	אי-אמון קונסטרוקטיבי	חוק יסוד: הממשלה ס' 28	[סטטוס קוו]
50	הגבלת כהונה: שתי קדנציות או שמונה שנים, לפי הארוך; היום הקובע והשלמת כהונה, אך לא אחרי שתי תקופות מלאות; צינון וחסימות מהיום הקובע; צירוף, איפוס והגדרות	ביחד (אתר ביחד, 2026: "כהונת ראש הממשלה תוגבל ל-8 שנים"; בנט, N12 27.4.2026; תזכיר בנט 9.2025: "הארוך מביניהם", צינון, השלמה); ישראל ביתנו (עקרונות החוקה, עיקרון 5; קווי היסוד; הארץ 17.8.2026, ת: "שתי קדנציות"); הדמוקרטים (רייטן: "תקרת כהונה... של 8 שנים"; תוכנית הנקודות); ישר! (10 הצעדים: שתי קדנציות); מסמך 26.9. פירוט: הצעת חוק היסוד להגבלת כהונה ומסמך המחלוקות	(א): עצם ההגבלה — כל 4; המשך — מחלוקת 2 מול 2, "הארוך מביניהם" כנוסח פשרה — הוכרע 30.9.2026 ; (ב) רישה, השלמה: מכנה משותף צר (ביחד במפורש); (ב) סיפה, אין השלמה אחרי שתי תקופות מלאות: [הצעת גישור]; (ג) רישה, צינון: מכנה משותף צר (תזכיר בנט), בכפוף לביורר "מגבלה לכל החיים"; החסימות מהיום הקובע ו- (ג) (1)-(4): [הצעת גישור]; (ד) (1) רישה: נבצרות — מכנה משותף צר, ממשלת מעבר — (סטטוס קוו); (ד) (1) סיפה: (סטטוס קוו); (ד) (2): מכנה משותף צר, ואי-מניין הפער — [הצעת גישור]; (ד) (3): מכנה משותף צר + [הצעת גישור]; (ד) (4)-(7): [הצעת גישור]; (ה): הפניה לס' 98. התאמה מלאה להצעת חוק היסוד (ס' 6א) — 1.10.2026 (שלב 6) ; הסיווגים כבנספח המקורות של ההצעה. כללי המניין עוגנו בחוקה כדי שיהיו משוריינים ב-80 ולא יעמדו כחוק רגיל לפי ס' 97(ב). הנקודות הפתוחות 2-6, 8 ו-9 בהצעה — טעונות אישור ראשי המפלגות
51	התפטרות; חדילה; נבצרות בחוק; העברת שר; ממשלת מעבר	חוק יסוד: הממשלה ס' 16-22, 30. "חוק הנבצרות הפרסונלי" (הדמוקרטים: ביטול) — לחוק	[סטטוס קוו]; (ג): מכנה משותף צר
52	כשירות; סייגי קלון, השעיה והפסקת כהונה בשל הליך פלילי — בחוק; חובת נאמנות ואתיקה	חוק יסוד: הממשלה ס' 6, 18, 23; הדמוקרטים (רייטן: "איסור כהונה תחת כתב אישום"; "קוד אתי לשרים"); ישר! ("המנהל התקין"; "חוק הנאשם" — יורם כהן, ynet 9.8.2026, כותרת); ביחד וישראל ביתנו ללא עמדה	(א): (סטטוס קוו); (ב)-(ג): מכנה משותף צר; חוק הנאשם לראש הממשלה — קווי היסוד 6.8 [צר] (1.10.2026)

סעיף	מה נקבע	מקורות	רמת הסכמה
53	אחריות משותפת ומיניסטריאלית; סדרי עבודה	חוק יסוד: הממשלה ס' 4, 31, 33	[סטטוס קוו]
54	שירות מדינה ממלכתי; מינויים לפי כישורים; ועדות איתור למשרות בכירות; ביקורת המבקר; שומרי הסף	ביחד: "ונעבור ממינויים פוליטיים של ג'ובים וקומבינות למינויים מקצועיים" (אתר ביחד, כרטיס "השירות הציבורי"); ישראל: "שיסיים את עידן המינויים הלא מקצועיים, הג'ובים וסידורי העבודה ברשויות הממשלתיות" (צעד 7); הדמוקרטים: "מינויים מקצועיים בלבד על ידי ועדות בלתי תלויות" (תוכנית הנקודות; רייטן: "ועדות איתור"); ישראל ביתנו ללא עמדה; חוק שירות המדינה (מינויים)	(א): [סטטוס קוו]; (ב) רישה, מינויים מקצועיים: 3 מתוך 4 (ישראל ביתנו ללא עמדה; תוקן 1.10.2026, כבקווי היסוד 6.2); (ב) סיפה, ועדות איתור: מכנה משותף צר; (ג)-(ד): הפניה
55	כפיפות הצבא לממשלה — הפניה לס' 85	חוק יסוד: הצבא ס' 2	[סטטוס קוו]
56	הרשות השופטת; אי-תלות; עצמאות המערכת וקיום פסקי דין	חוק יסוד: השפיטה ס' 1-2; ישראל ("חזקה ועצמאית"); הדמוקרטים (רייטן); ביחד (ynet 22.9); ישראל ביתנו (קווי היסוד)	(א)-(ב): [סטטוס קוו]; (ג): כל 4
57	ערכאות; בתי משפט אחרים בחוק; אין בתי משפט לשעה	חוק יסוד: השפיטה ס' 1; חוק בתי המשפט. ערכאת ביניים (הדמוקרטים), בתי משפט לפשיעה (ישראל ביתנו) — לחוק	[סטטוס קוו]
58	ערכאה עליונה; בג"ץ; תקדים; נשיא; לא פחות מ-11 שופטים	חוק יסוד: השפיטה ס' 15, 20; (ה) רצפה הנדרשת לס' 65. עילת הסבירות — אין עמדה, הדין הקיים	(א)-(ד): [סטטוס קוו]; (ה): [הצעת גישור]
59	בתי דין דתיים ואחרים — בחוק; מינוי ואי-תלות בחוק	חוק יסוד: השפיטה ס' 1(ב), 2	[סטטוס קוו]
60	מינוי בידי הנשיא לפי הוועדה; בחירה על יסוד כישורים; הצהרת אמונים	חוק יסוד: השפיטה ס' 4-6; ישראל (ynet); 22.9: "שיקולים מקצועיים"; הדמוקרטים (רייטן)	[סטטוס קוו]; (ב): מכנה משותף צר
61	הרכב הוועדה (9: 3 שופטים, 2 שרים, 2 חברי כנסת, 2 עורכי דין); רוב 7 לעליון	ביטול החוק החדש: ביחד ("נבטל את החוק לבחירת שופטים החדש שיחריב את המערכת", ynet 22.9.2026); ישראל ביתנו (הצהרת ראשי האופוזיציה, 27.3.2025: mako); "בממשלה הבאה נדאג שהחוק לשינוי הוועדה לבחירת שופטים יבוטל"; חתומים לפיד, גנץ, ליברמן וגולן); הדמוקרטים (רייטן: "חזרה להרכב הקודם"; גולן, באותה הצהרה); ישראל ("ישר! תבטל את החוק לפוליטיזציה של הוועדה לבחירת שופטים", ynet	כל 4 על הביטול (ישראל ביתנו — לפי חתימת ליברמן על ההצהרה מ-27.3.2025; הוכרע במטה 1.10.2026); ההרכב — מכנה משותף צר

סעיף	מה נקבע	מקורות	רמת הסכמה
		22.9.2026). ההרכב — הדין שקדם ל-2025	
62	כהונה עד פרישה; עילות סיום; איסור העברה כפויה; משמעת	חוק יסוד: השפיטה ס' 7, 9, 13	[סטטוס קוון]
63	איסור עיסוק אחר; משכורת; חקירה בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה	חוק יסוד: השפיטה ס' 10–12	[סטטוס קוון]
64	עצמאות מנהלית ותקציבית	הדמוקרטים (רייטן: "עצמאות תקציבית"; ישר! ("חזקה ועצמאית"))	מכנה משותף צר
65	ההרכב החוקתי (+11 שופטי העליון) בלעדי לפסילת חוק; רוב חבריו; תוצאות; סדרי דין; ביקורת רגילה נשמרת	ביחד (ynet 22.9; לפיד 2023); ישראל ביתנו ("בית משפט לחוקה", 19.12.2025); הדמוקרטים (רייטן: "הרכב מורחב וברוב רגיל"; ישר! (ynet 22.9); תיק המחקר, חלק 5.3	(א): [הצעת גישור] על בסיס כל 4; (ב): מכנה משותף צר; (ג), (ה): [סטטוס קוון]
66	ההרכב החוקתי מוסמך לבחון אם הוראה חוקתית נתקבלה בהליך וברוב; חוק המשנה את החוקה שלא כדין — כחוק סותר	הדמוקרטים (רייטן: פסילה "מחמת שימוש לרעה בסמכות מכוננת") — לבדה; ישראל ביתנו ("ביצור מעמד חוקי היסוד"); ביחד וישר! ללא עמדה; הלכה פסוקה: ביקורת תוכן מצומצמת	מכנה משותף = שתיהן; חלופות במסמך המחלוקות
67	נשיא המדינה: בחירה בכנסת, שבע שנים, כהונה אחת	חוק יסוד: נשיא המדינה ס' 1–10. אין עמדה	[סטטוס קוון]
68	תפקידי הנשיא; חתימת קיום; חנינה; חסינות	חוק יסוד: נשיא המדינה ס' 11–14	[סטטוס קוון]
69	היועץ המשפטי לממשלה: ראש התביעה ויועץ הרשות המבצעת; מינוי על פי ועדה, כהונה קצובה; עצמאות	הדמוקרטים (רייטן: "עיגון... מעמד הייעוץ המשפטי"); ישראל ביתנו (מסמך העקרונות 6 — אינו שולל את המוסד); ביחד וישר! ללא עמדה; הדין הקיים (החלטות ממשלה)	מכנה משותף צר + [סטטוס קוון]
70	עצמאות התביעה; מעמד חוות הדעת — בחוק; ייצוג ומחלוקת — בחוק	(א): הלכה פסוקה. (ב)–(ג): הדמוקרטים ("חוות הדעת מחייבות") מול ישראל ביתנו ("ייצוג עצמאי"); חוק יולי 2026 (דוח האימות, פריט 5) — מבוטל בס' 99(ה)	(א): מכנה משותף צר; (ב)–(ג): מכנה משותף צר (מחלוקת; הפניה לחוק)
71	מבקר המדינה: בחירה בכנסת, שבע שנים; העברה ברוב שני שלישים; היקף הביקורת; נציב תלונות; תלות בכנסת בלבד	חוק יסוד: מבקר המדינה ס' 1–13	[סטטוס קוון]

סעיף	מה נקבע	מקורות	רמת הסכמה
72	ועדת הבחירות המרכזית: טוהר הבחירות; שופט העליון בראשה; עצמאות; הרכב, תעמולה ומימון בחוק	חוק הבחירות לכנסת ס' 16-17; חוק דרכי תעמולה; חוק מימון מפלגות. "שמירה על טוהר הבחירות" – מסמך 26.9, קבוצה א' (אומת, דוח האימות, פריט 7)	[סטטוס קו]; העיקרון – כל 4
73	שירות המדינה – הפניה לס' 54; איסור מינוי בשל זיקה פוליטית; נציב שירות המדינה	הלכה פסוקה על מינויים פוליטיים; חוק שירות המדינה (מינויים); הדמוקרטים; ישר!	(א): הפניה; (ב): [סטטוס קו] + מכנה משותף צר; (ג): [סטטוס קו]
74	שומרי הסף: הגדרה תפקודית; עצמאות; מינוי מקצועי-ציבורי; הגנה מפני העברה	הדמוקרטים (תיק המחקר, חלק 3.3: "עצמאות שומרי הסף"; רייטן); ישר! (דף המטרות); ביחד (אתר יש עתיד)	מכנה משותף צר
75	מאבק בשחיתות; שקיפות וניגוד עניינים; חושפי שחיתות בחוק; סייגי כהונה – הפניה	הדמוקרטים (רייטן, קומה 4); ישר! ("המנהל התקין"); ביחד ("חיזוק שלטון החוק"); חוק חופש המידע; חוק הגנה על עובדים	מכנה משותף צר + [סטטוס קו]
76	מורשת ישראל; הכלה של כל הזרמים; הפניות לס' 14-15	ישר! (10 הצעדים: "יהדות מכילה ומכבדת"); הדמוקרטים (גולן); "חופש דת וחופש מדת"; ביחד וישראל ביתנו – מתיישבות; חוק יסודות המשפט	(א): מכנה משותף צר; (ב): הפניה
77	שבת ומועדים ימי מנוחה; ימי מנוחה למי שאינם יהודים; הלוח העברי	חוק יסוד: הלאום ס' 8, 10; פקודת סדרי השלטון והמשפט ס' 18א. אין עמדה	[סטטוס קו]
78	צביון המרחב הציבורי בשבת – בידי הרשות המקומית, בלי אישור ממשלתי; תיאום מטרופוליני; הסדרים על-מקומיים בחוק	ביחד (בנט: "לתת לכל עיר להחליט"; ynet 31.8.2026); ישר! (10 הצעדים); הדמוקרטים (ynet 31.8.2026); "מלאה בשבת בכל הארץ" – העמדה העדכנית	(א) תחבורה: 3 מתוך 4 (הדמוקרטים מרחיקים לכת, אינם מתנגדים); צביון ועסקים: מכנה משותף צר; (ג): [הצעת גישור]
79	שירותי דת שוויוניים; ארגון המוסדות בחוק; הקצאה שוויונית ושקופה	ישר! ("יהדות מכילה"); הדמוקרטים (תוכנית הנקודות); ביחד: "הרבנות הראשית לא מבטלת. הבלעדיות שלה כן" (אתר ביחד, 23.9.2026); חוק יסודות התקציב ס' 3א. לחוק: רב ראשי אחד וביטול המועצות (ישראל ביתנו); סוף הבלעדיות של הרבנות וכשרות בינלאומית (ביחד); גיור – רבני קהילה (ביחד) מול הכרה בגיורים מכל הזרמים (הדמוקרטים) – מחלוקת (תוקן 1.10.2026, לפי דוח המחקר לקווי היסוד, 3.1)	(א): מכנה משותף צר; (ב)-(ג): [סטטוס קו]

סעיף	מה נקבע	מקורות	רמת הסכמה
80	הפניות: חינוך וליבה (ס' 25-26); בתי דין דתיים (ס' 59) בכפוף לס' 15	חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין)	הפניה + [סטטוס קוון]
81	הרשות המקומית כרשות שלטונית נבחרת; סוגים ותחום בחוק; כפיפות לחוקה	הדמוקרטים (תוכנית הנקודות: "מסגרת חוקתית חדשה לשלטון המקומי"); ישר! (10 הצעדים: "הרחבת העצמאות"); ביחד וישראל ביתנו (סמכות מקומית בשבת); פקודת העיריות	(א): מכנה משותף צר; (ב): [סטטוס קוון]
82	בחירות ישירות ותקופתיות למועצה ולראש הרשות	חוק הרשויות המקומיות (בחירות); חוק בחירת ראש הרשות	[סטטוס קוון]
83	עצמאות בענייני המקום; פיקוח במידה שאינה עולה על הנדרש; שבת (ס' 78); שיתוף פעולה	ישר! (10 הצעדים); הדמוקרטים (תוכנית הנקודות: ביזור); חוק איגודי ערים	(א)-(ב): מכנה משותף צר; (ג): הפניה; (ד): [סטטוס קוון]
84	תקציב עצמאי; ארנונה בחוק; חלוקה הוגנת של משאבים; ביקורת המדינה	פקודת העיריות; חוק ההסדרים (ארנונה); הדמוקרטים ("חוקה חברתית"); ישר!	(א): [סטטוס קוון]; (ב): מכנה משותף צר; (ג): הפניה
85	צה"ל צבאה של המדינה; צבא העם; מרות הממשלה; הרמטכ"ל; איסור כוח מזוין אחר	חוק יסוד: הצבא ס' 1-6; "צבא העם" — נגזר מעמדות כל 4 על שירות לכולם (ס' 30)	[סטטוס קוון]; (ב): כל 4 (נגזר)
86	שירותי הביטחון כפופים לממשלה ופועלים על פי דין; הסדרה בחוק	חוק שירות הביטחון הכללי; ס' 3(ב). המוסד — הסדרה בחוק נגזרת מס' 3(ב)	[סטטוס קוון]
87	פתיחה במלחמה בהחלטת הממשלה; הודעה לכנסת	חוק יסוד: הממשלה ס' 40	[סטטוס קוון]
88	פיקוח הכנסת על מערכת הביטחון; ועדת החוץ והביטחון; תקציב הביטחון	תקנון הכנסת; חוק שירות הביטחון הכללי ס' 6; הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון	[סטטוס קוון]
89	חובת ועדת חקירה ממלכתית באסון לאומי; הכנסת ברוב חבריה בהיעדר החלטת ממשלה; הרכב בידי נשיא העליון	מסמך 26.9; הודעה משותפת בנט, איזנקוט, ליברמן, גולן (ynet ובחדרי חרדים 8.9.2026; הנוסח — כבynet); קווי היסוד; איזנקוט, ניר עוז 5.8.2026; חוק ועדות חקירה ס' 4-6	(א)-(ב): [הצעת גישור] — הכללה של דרישת כל 4; (ג)-(ד): [סטטוס קוון]; (ג) — "שופט או שופט בדימוס" ו"מספר חבריה – כפי שייקבע בחוק" הותאמו לס' 3 ו-4(ב) לחוק ועדות חקירה (1.10.2026; תוצר שלב 2, חלק ז')
90	הכרזת מצב חירום בידי הכנסת עד שנה; הכרזת ממשלה זמנית; ביטול; ביקורת שיפוטית	חוק יסוד: הממשלה ס' 38; תיק המחקר, חלק 5.3 (אישור הכנסת, הגבלת משך)	[סטטוס קוון]; המבנה — [הצעת גישור]

סעיף	מה נקבע	מקורות	רמת הסכמה
91	תקנות שעת חירום: תכליות, הנחה, אי-פגיעה בחוקה; זכויות שאין לגרוע מהן; פקיעה בתום שלושה חודשים	חוק יסוד: הממשלה ס' 39; חוק יסוד: הכנסת ס' 44; תיק המחקר, חלק 5.3 ("זכויות שאין לגרוע מהן")	(א),(ב),(ד): [סטטוס קוון]; (ג): [הצעת גישור]
92	תיקון החוקה ברוב 80 בקריאה השנייה והשלישית; 61 בראשונה; דיון בוועדה ופרסום; פרסום ברשומות	ישראל ביתנו (ynet 22.9): "לפחות 80"; הדמוקרטים (רייטן: 61 ואז שני שלישים); ביחד (בנט 14.9.2026: 71); ישר! (ללא מספר)	(א): מכנה משותף צר (80; ביחד 71 — במסמך המחלוקות); (ב): מכנה משותף צר; (ג)-(ד): [סטטוס קוון]
93	הסכם או החלטה על ויתור על שטח שחל בו המשפט הישראלי — רוב חברי הכנסת ומשאל עם, או 80 בכנסת	חוק יסוד: משאל עם ס' 1-2; תיק המחקר, חלק 5.3 ("רק הליך"). המחלוקת המהותית — מחוץ לחוקה	[סטטוס קוון]; לא נמצאה התחייבות הליכית של אף מפלגה (תוקן 1.10.2026; קודם "כל 4 בעקיפין")
94	משאל עם רק כשנקבע בחוקה; זכאות; ניהול בידי ועדת הבחירות; רוב הקולות	חוק יסוד: משאל עם ס' 3-4; חוק סדרי משאל עם; ישראל ביתנו (משאל עם לכינון)	[סטטוס קוון]; היקף — מכנה משותף צר
95	כינון: כנסת ברוב שבע 92 (א) ומשאל עם; קבלה בשליבים (מבוא ופרק א' תחילה); משאל עם בשאלה אחת	ישראל ביתנו ("העם יחליט", 19.12.2025: משאל עם, שאלה אחת); ביחד (לפיד 2.9.2026; בנט 14.9.2026: ההכרזה תחילה); הדמוקרטים (משתמע); ישר! ("הסכמה רחבה")	(א): [הצעת גישור] (תיק המחקר, חלק 5.3 חלופה א'); הוכרע 30.9.2026; (ב)-(ד): מכנה משותף צר; (ד) — משאל העם בחוק רגיל: ישראל ביתנו ("חקיקת חוק משאל עם", 19.12.2025; ynet 17.8.2026), הוכרע במטה 1.10.2026 (תוכנית 100 הימים, 3.2); ס' 94 אינו חל לפני תחילת החוקה, ולכן נדרשה הפניה לחוק; (ה): [הצעת גישור], תיאום עם קבלה בשליבים (הוכנס 1.10.2026)
96	פרסום; הנוסח העברי מחייב	פקודת סדרי השלטון והמשפט ס' 10; ס' 5	[סטטוס קוון]
97	ביטול חוקי היסוד; רציפות הוראותיהם כחוק; שמירת הדין; שמירת דינים לפרק ב'; רציפות בעניינים שהופנו לחוק	ישראל ביתנו (נגד "טלאי על טלאי"); ישר! ("חוקי היסוד הקיימים"); חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ס' 10; חוק הלאום מוחלף בס' 1 (תיק המחקר, חלק 5.3)	(א)-(ג): כל 4 (הכרחי לכינון); חוק הלאום — מכנה משותף צר; (ד)-(ה): [סטטוס קוון]
98	רציפות כהונה; אי-רטוראקטיביות של הגבלת הכהונה והמשך המניין מחוק-יסוד: הממשלה ס' 6א; רציפות מצב חירום והליכים	תזכיר בנט 9.2025 ("לא רטוראקטיבי"); בנט, N12 27.4.2026 ("זה יחול קודם כל עליי"); הצעת חוק היסוד להגבלת כהונה, ס' 2 (30.9.2026); הוראות מעבר מקובלות	(ב)(1): מכנה משותף צר (ביחד במפורש); (ב)(2)-(3): [הצעת גישור], תיאום עם ס' 6א (הוכנס 30.9.2026); השאר [סטטוס קוון]
99	ביטול תיקון 2025 לחוק יסוד: השפיטה; הוועדה לפי ס' 61; רציפות מינויים; ההרכב החוקתי; ביטול חוק יולי 2026	(א): ביחד (ynet 22.9); ישראל ביתנו; הדמוקרטים (רייטן); ישר! (ynet 22.9). (ה): אלהרר, יש עתיד ("כשניבחר באוקטובר נבטל מיד אותו ואת כל שאר החוקים המושחתים", הארץ	(א): כל 4 (ישראל ביתנו — הצהרת 27.3.2025; ראו ס' 61 בנספח זה); (ב)-(ד): [סטטוס קוון]; (ה): ביטול — [צר] (שתיים במפורש, שתיים גינו ואינן מתנגדות), הוכרע במטה 30.9.2026, "לפי הרוב" ; שתי מפלגות התחייבו לבטל (ביחד באמצעות יש עתיד,

סעיף	מה נקבע	מקורות	רמת הסכמה
	בעניין היועץ המשפטי לממשלה	וואלה 12.7.2026; רייטן ("הוא יבוטל בממשלה שלנו", הארץ 15.7.2026; איזנקוט גינה (X 15.7.2026); ליברמן גינה (הארץ 15.7.2026)	הדמוקרטים, שתיים גינו את החוק (ישר!, ישראל ביתנו), ואף אחת אינה תומכת בו (תוקן 1.10.2026; קודם "3 מתוך 4")
100	ועדת חקירה ל-7 באוקטובר בתוך 30 יום; חוק השירות בתוך שנה, וחוק שנתקבל לפני תחילת החוקה נחשב לחוק לפי ס' 30	מסמך 26.9; הודעה משותפת (בנט, איזנקוט, ליברמן, גולן; ynet ובחדרי חרדים 8.9.2026 — נוסח ההודעה כבynet; "בממשלה הבאה נקים מיד" בבחדרי חרדים הוא כותרת); איזנקוט, ניר עוז 5.8.2026; קווי היסוד; ynet 16.9.2026 (שירות)	(א)-(ב): כל 4; המועדים — [הצעת גישור]; (ב), חוק שנתקבל לפני תחילת החוקה: [הצעת גישור], תיאום עם חוק השוויון בנטל (הוכנס 1.10.2026)

מה לא נכלל ולמה

הפריטים הבאים הועלו בידי מפלגה אחת או שתיים, או שהם שנויים במחלוקת, ולכן לא נכנסו לחוקה כנוסח מחייב. כולם מפורטים במסמך המחלוקות (claude/מחלוקות וחלופות.md), לפי הפרק המצוין.

- עמדה מהותית על שטחים, גבולות, ריבונות ומדינה פלסטינית** — מחלוקת מלאה בין ארבע המפלגות; נכנס הליך בלבד (ס' 93). מסמך המחלוקות, פרק "המחלוקת שלא נכנסה לחוקה".
- פסקת התגברות** — ישר! נגד, והדמוקרטים נגד פסקה "גורפת"; ביחד וישראל ביתנו ללא עמדה; לא נכללה ולא נאסרה (ס' 65). פרק "מחלוקות חוקתיות ניתנות לגישור".
- ביקורת תוכן על תיקוני חוקה ("שימוש לרעה בסמכות מכוננת")** — הדמוקרטים בלבד; ס' 66 שותק. פרק "מחלוקות חוקתיות ניתנות לגישור".
- חוות דעת מחייבות של היועץ המשפטי לממשלה / ייצוג עצמאי לממשלה** — הדמוקרטים מול ישראל ביתנו; הופנה לחוק (ס' 70), וחוק יולי 2026 בוטל (ס' 99(ה)). פרק "מחלוקות חוקתיות ניתנות לגישור".
- בית משפט לחוקה נפרד** — ישראל ביתנו בלבד; במקומו ההרכב החוקתי (ס' 65). פרק "מחלוקות חוקתיות ניתנות לגישור".
- הרוב 71 לתיקון החוקה ומדרג פרקים משוריינים** — ביחד; נבחר 80 (ס' 92). פרק "מחלוקות חוקתיות ניתנות לגישור".
- תקציב המשך במקום התפזרות ("אין תקציב = בחירות")** — ישראל ביתנו בלבד; ס' 37(ג) מפנה לחוק. פרק "מחלוקות חוקתיות ניתנות לגישור".
- מכסת דחייה חוקתית (עד 3% מכל מחזור) או איסור מכסות מפורש** — ישר! מול ביחד וישראל ביתנו; ס' 30 קובע עיקרון ומפנה לחוק. בחוק השוויון בנטל (שלב 3) הוחלפה המכסה בהסכמה במסלול לימוד בתוך השירות, בלי דחייה בשל לימוד. פרקים "דת ומדינה וחובת השירות" ו"חוק השוויון בנטל (שלב 3)".
- איסור יציאה מהארץ ואיסור העסקה בשירות המדינה למשתמטים** — כסנקציה חוקתית: לא נכללו; ס' 33 מפנה לחוק. איסור היציאה הוא עמדת ישראל ביתנו וישר!, והוא נכלל בחוק השוויון בנטל כסנקציה [צר], בכפוף

לפסקת ההגבלה (ס' 23); איסור ההעסקה בשירות הציבורי — חלופה (ביחד: עדיפות למשרתים במקומו).
פרקים "דת ומדינה וחובת השירות" ו"חוק השוויון בנטל (שלב 3)".

10. **תחבורה ציבורית מלאה בשבת בכל הארץ** — הדמוקרטים בלבד; נבחרה סמכות מקומית (ס' 78). פרק "דת ומדינה וחובת השירות".

11. **רב ראשי אחד, ביטול המועצות הדתיות, גיור אזרחי** — ישראל ביתנו והדמוקרטים, כל אחת בפרט אחר; ס' 79 מפנה לחוק. פרק "דת ומדינה וחובת השירות".

12. **ביטול מפורש של חוק הלאום** — הדמוקרטים; ס' 1 ו-97 מחליפים אותו בלי ביטול מפורש. פרק "זהות ושוויון".

13. **איסור חוקתי על כהונה תחת כתב אישום** — הדמוקרטים, ומאז 8.2026 גם ישר! ("חוק הנאשם", יורם כהן, ynet 9.8.2026, כותרת); ס' 52(ב) מפנה לחוק, וקווי היסוד (6.8) מתחייבים לחקיקה [צר]. פרק "זהות ושוויון".

14. **זכויות חברתיות אכיפות; מוסד ראש הממשלה החלופי; ביטול החוק הנורבגי (אין עמדה עדכנית); ערכאת ערעור ביניים; בתי משפט לפשיעה; מעצרים מנהליים לפשיעה; איחוד רשויות מקומיות; תאגיד השידור הציבורי כמוסד חוקתי** — כל אחד מפלגה אחת לכל היותר; הופנו לחוק או נשמר הדין הקיים. פרקים "זהות ושוויון" ו"נושאים שאין עליהם עמדה מפלגתית".

15. **ירושלים** — נכללה כסטטוס קוו בס' 6(א) בלי הגדרת גבולות; הדמוקרטים עשויים לבקש שתיקה בשל "גבולות קבע" — **הכרעה נדרשת**. פרקים "המחלוקת שלא נכנסה לחוקה" ו"הכרעות נדרשות מראשי המפלגות".